الأمانة

مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة

ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون

المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الأول

إشكالات الاختصاص القضائي والتباين التشريعي في مكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود

«دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات الدولية»

إعداد
الدكتور/ نايف شافي المظافره الهاجري
أستاذ القانون الجزائي المشارك
ورئيس قسم القانون
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية
دولة الكويت
Dr.Nayef@saass.edu.kw

DOI: https://doi.org/10.83166/bbp3-8d55

ملخص البحث

تعـد الجرائم العابرة للحدود، وفي مقدمتها الجرائم السـيبرانية، مـن أعقد التحديـات التي تواجـه النظم القانونية والقضائية المعاصرة؛ نظرًا لطبيعتها اللامكانية التي تتجاوز السيادة الوطنية للدول. **يهدف** هذا البحث إلى استكشاف الأطر التشريعية الوطنية والدولية المنظمة للتعاون الأمني والقضائي، مع التركيز بشكل خاص على معضلة «تنازع الاختصاص القضائي» والتباين التشريعي بين الدول، وما يترتب على ذلك من إفلات بعض الجناة من العقاب أو تداخل الصلاحيات القضائية.

تكمن **مشـكلة الدراسـة** في قصور بعـض القوانين التقليدية عن استيعاب الوسائل التقنية الحديثة المستخدمة في الجريمـة المنظمة، وصعوبة تفعيل معاهدات تسـليم المجرمين وتبـادل المعلومات في ظل اخـتلاف التكييف القانـوني للجريمة من دولة لأخرى. **وتعتمد الدراسـة** على المنهـج الوصفي التحليلي المقـارن لتحليل نصوص الاتفاقيـات الدولية (مثل اتفاقية بودابسـت) ومقارنتها ببعض التشريعات الوطنية، لتقييم مدى فاعلية العقوبات والتدابير الوقائية المتخذة.

خلصـت الدراسـة إلى أن تعزيز فاعليـة المواجهة القانونية يتطلب توحيد المفاهيم الإجرائية وتطوير أطر قانونية مرنة تسـمح بالتعاون القضـائي العابر للحدود دون المسـاس بالسـيادة الوطنية. كما توصي الدراسـة بضرورة تحديـث الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف لتشـمل آليات سريعة لتبـادل الأدلة الرقميـة، وتطوير قواعـد اختصاص قضائي دولي تتناسـب مـع الطبيعة الافتراضية لهذه الجرائم.

الـكلمات المفتاحية: الاختصاص القضـائي، التباين التشريعـي، الجرائم العابرة للحـدود، التعاون الدولي، تسليم المجرمين.

Abstract

Transnational crimes, led by cybercrimes, represent one of the most complex challenges facing contemporary legal and judicial systems due to their non-spatial nature that transcends the national sovereignty of states. This research aims to explore the national and international legislative frameworks governing security and judicial cooperation, with a particular focus on the dilemma of "conflict of jurisdiction" and legislative disparity between countries, and the subsequent consequences such as the evasion of punishment by perpetrators or the overlapping of judicial authorities.

The research problem lies in the inadequacy of some traditional laws to accommodate the modern technical means used in organized crime, alongside the difficulty of activating extradition and information-sharing treaties given the varying legal characterization of crimes from one state to another. The study adopts a comparative descriptive-analytical approach to analyze international conventions and compares them with selected national legislations to evaluate the effectiveness of the penalties and preventive measures taken.

The study concludes that enhancing the legal response requires the unification of procedural concepts and the development of flexible legal frameworks that allow for cross-border judicial cooperation without compromising national sovereignty. Furthermore, the study recommends updating bilateral and multilateral agreements to include rapid mechanisms for the exchange of digital evidence and the development of international jurisdiction rules that suit the virtual nature of these crimes.

Keywords: Judicial Jurisdiction, Legislative Disparity, Transnational Crimes, International Cooperation, Extradition.

خطة البحث

المقدمة: تعريف الجريمة العابرة للحدود وأهمية المواجهة التشريعية لها.

الدراسات السابقة والفجوة العلمية: استعراض تحليلي نقدي للدراسات السابقة وتحديد الفجوة التي يعالجها البحث.

المبحث التمهيدي: الإطار القانوني للتعاون الدولي في تبادل المعلومات وتسليم المجرمين.

المبحث الأول: معضلة الاختصاص القضائي في الجرائم العابرة للحدود (تحليل التباين بين القوانين الوطنية).

المبحث الثاني: فاعلية العقوبات الدولية والوطنية في الحد من الجريمة المنظمة.

المبحث الثالث: آليات تطوير الأطر القانونية والتعاون القضائي (رؤية مستقبلية).

الخاتمة - النتائج - التوصيات.

الدراسات السابقة والفجوة العلمية

تتطلب الدراسة الحالية، في إطار المنهج العلمي الرصين، استعراضاً تحليلياً نقدياً للدراسات السابقة التي تناولت موضوع الاختصاص القضائي والتباين التشريعي في مكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وذلك لتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف، ورصد الفجوة العلمية التي تسعى هذه الدراسة إلى معالجتها.

أولاً: الدراسات السابقة

١. دراسات تناولت إشكالية الاختصاص القضائي في الجرائم السيبرانية:

- دراسة حسني (٢٠٢٤) «النظرية العامة للاختصاص الجنائي: دراسة تأصيلية مقارنة في تنازع القوانين»: تناولت الدراسة قواعد الاختصاص الجنائي التقليدية في ضوء التحديات المعاصرة، وركزت على أزمة التكييف المكاني للركن المادي في الجرائم غير التقليدية. وخلصت إلى أن مبدأ الإقليمية بحاجة إلى تطوير لمواكبة الطبيعة اللامكانية للجرائم السيبرانية، إلا أن الدراسة اقتصرت على الجانب النظري التأصيلي دون تقديم حلول عملية للتحديات الإجرائية.

- دراسة Brown (2024) "Cyber Regulation and the Jurisdictional Dilemma»: ركزت على المعضلة القضائية الناتجة عن تنازع الاختصاص في الفضاء السيبراني، وقدمت تحليلاً مقارناً بين النهج الأمريكي والأوروبي في معالجة هذه الإشكالية. غير أن الدراسة غفلت عن تحليل التشريعات العربية والخليجية، مما يحد من شموليتها التطبيقية في المنطقة العربية.

٢. دراسات تناولت التباين التشريعي والتعاون الدولي:

- دراسة الشاذلي (٢٠٢٣) «جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة من منظور قانوني مقارن»: قدمت الدراسة تحليلاً موسعاً للاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وركزت على معوقات التعاون القضائي الدولي. ورغم غنى الدراسة بالمعلومات، إلا أنها لم تتعمق في خصوصية الجرائم السيبرانية وتحدياتها الفريدة مقارنة بالجرائم التقليدية العابرة للحدود.

- دراسة منصور (٢٠٢٥) «القانون الدولي الجنائي»: تناولت الجرائم العابرة للقارات والمسؤولية الجنائية الدولية، مع تركيز خاص على الجرائم السيبرانية. إلا أن الدراسة لم تتطرق بشكل مستفيض إلى معضلة التباين التشريعي وتأثيره على فاعلية آليات التعاون القضائي القائمة.

٣. دراسات تناولت الأدلة الرقمية والإثبات العابر للحدود:

- دراسة عبد العزيز (٢٠٢٤) «حجية الدليل الرقمي في القضاء الجنائي المقارن»: ركزت على التحديات القانونية المرتبطة بحجية الدليل الرقمي، وقدمت مقارنة بين أنظمة الإثبات المختلفة. غير أن الدراسة اقتصرت

على الجانب الإجرائي الداخلي، ولم تعالج إشكالية حجية الأدلة المستمدة من التعاون الأمني غير الرسمي أو المأخوذة من ولايات قضائية مختلفة.

- دراسة رستم (٢٠٢٤) «قواعد الإجراءات الجنائية في ظل التحول الرقمي»: تناولت قواعد التفتيش والضبط العابر للقارات، مع تركيز على فلسفة النفاذ العابر للحدود. وبالرغم من أهمية الدراسة، إلا أنها افتقرت إلى تحليل مقارن للممارسات القانونية في الدول العربية مقابل الدول الغربية المتقدمة.

٤. دراسات تناولت فاعلية العقوبات والتدابير الوقائية الدولية:

- دراسة حمودة (٢٠٢٥) «السياسة الجنائية المعاصرة في مكافحة الجريمة المنظمة»: تناولت فلسفة المصادرة الموسعة كأداة فعالة لتفكيك البنية المالية للمنظمات الإجرامية، مع التركيز على الأنظمة الأوروبية. لكنها لم تتوسع في تحليل التحديات التطبيقية لهذه الآليات في ظل غياب التنسيق الدولي الكافي.

- دراسة الحوامدة (٢٠٢٤) «القانون الدولي الجنائي والتدابير القسرية غير العسكرية»: ركزت على شرعية القوائم السوداء كأداة عقابية دولية، وأثارت إشكالات حقوقية تتعلق بحق الدفاع والمواجهة. ورغم أهمية الطرح، إلا أن الدراسة لم تقدم حلولاً عملية للتوفيق بين فاعلية هذه التدابير وحماية حقوق الإنسان.

ثانياً: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسات السابقة

أوجه الاتفاق:

- تتفق معظم الدراسات السابقة على أن قواعد الاختصاص القضائي التقليدية لم تعد قادرة بمفردها على احتواء الطبيعة اللامكانية للجرائم السيبرانية العابرة للحدود.

- تُجمع الدراسات على أن التباين التشريعي بين الدول، وخاصة فيما يتعلق بشرط «التجريم المزدوج»، يشكل عقبة رئيسية أمام التعاون القضائي الفعال.

- تتفق الدراسات على أهمية الردع المالي والمصادرة الدولية كأداة أكثر فاعلية من العقوبات البدنية التقليدية في تفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود.

- تتوافق الأبحاث حول الحاجة إلى آليات تعاون قضائي فوري تتسم بالسرعة والمرونة لمواكبة الديناميكية الفائقة للجريمة السيبرانية.

أوجه الاختلاف:

- تتباين الرؤى حول مدى مشروعية النفاذ المباشر للبيانات العابرة للحدود؛ فهناك من يراه ضرورة تقنية تفرضها طبيعة الجريمة (Brown, 2025)، وهناك من يراه انتقاصاً من السيادة الوطنية يستدعي ضوابط صارمة (الفاضل، ٢٠٢٣).

- تختلف الدراسات في تحديد الدولة الأكثر أحقية بممارسة الاختصاص القضائي؛ فبينما تركز بعضها على معيار «الارتباط الأوثق» (منصور، ٢٠٢٥)، تفضل أخرى معيار «الدولة الأكثر تضرراً» (القحطاني، ٢٠٢٦)، وتذهب ثالثة إلى تغليب اختصاص دولة وجود الأدلة لضمان سلامة الإثبات (Casey, 2025).

- انقسمت الآراء حول قبول الأدلة المستمدة من التعاون الأمني غير الرسمي؛ فهناك اتجاه تقليدي يرفضها (يمثله الفقه الكلاسيكي)، وآخر حديث يقبلها شريطة خضوعها للمناقشة العلنية (عبد العزيز، ٢٠٢٤).

ثالثا: الفجوة العلمية التي يعالجها البحث الحالي

من خلال التحليل النقدي للدراسات السابقة، يمكن تحديد الفجوات التالية التي لم تعالجها الدراسات السابقة بصورة كافية، والتي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها:

١. غياب الدراسات المقارنة الشاملة للتشريعات الخليجية والعمانية: لم تتطرق الدراسات السابقة - في حدود علم الباحث - إلى تحليل مقارن للأنظمة القانونية في منطقة الخليج العربي، وتحديداً السلطنة، في مواجهة تحديات الاختصاص القضائي والتباين التشريعي للجرائم السيبرانية، مما يترك فجوة معرفية في الأدبيات القانونية العربية.

٢. عدم وجود إطار متكامل للموازنة بين السيادة الوطنية وفعالية العدالة العابرة للحدود: الدراسات السابقة غالباً ما انحازت إلى أحد طرفي المعادلة؛ فإما ركزت على ضرورة التعاون الدولي متجاهلة مقتضيات السيادة، أو تمسكت بمبدأ السيادة المطلقة متجاهلة متطلبات العدالة الناجزة. وتقدم هذه الدراسة رؤية متوازنة تحاول التوفيق بينهما.

٣. قصور الدراسات السابقة في تقديم حلول عملية تفصيلية: رغم أن بعض الدراسات قدمت توصيات عامة، إلا أنها افتقرت إلى التفصيل في آليات التطبيق العملي، مثل كيفية تفعيل مكاتب الارتباط القضائي، أو صياغة بروتوكولات النفاذ المباشر للأدلة السحابية، أو تكوين فرق التحقيق الافتراضية المشتركة.

٤. غياب الدراسات التي تربط بين التطورات التقنية الحديثة والأطر القانونية المؤسسية: لم تعالج الدراسات السابقة بشكل كافٍ التطورات الأخيرة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتزييف العميق، والهجمات السيبرانية ذات الأثر المادي، وارتباطها بالأطر التشريعية والتنظيمية.

٥. افتقار الدراسات السابقة إلى مقترح متكامل لإنشاء محكمة دولية متخصصة أو غرف قضائية رقمية عابرة للحدود: التناول النظري لهذه الفكرة جاء غالباً بشكل إجمالي، بينما تقدم هذه الدراسة تفصيلاً في الأسس القانونية، والاختصاصات، وآليات الإلزام والتنفيذ، والتكامل مع القضاء الوطني.

ومنه، فإن الدراسة الحالية تأتي لتسد هذه الفجوات، وتقدم إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية من خلال تحليل مقارن موسع يشمل التشريعات العمانية والخليجية إلى جانب التشريعات العربية والأجنبية، وتربط بين الجوانب النظرية والحلول العملية القابلة للتطبيق.

مقدمة البحث

شهد العالم في العقود الأخيرة تحولاً جذرياً في أنماط الجريمة؛ حيث لم تعد الحدود الجغرافية والسيادية للدول عائقاً أمام المنظمات الإجرامية، بل أصبحت البيئة الرقمية والارتباط العالمي أدواتٍ لتنفيذ جرائم «لا مكانية» تتسم بالتعقيد والسرعة، وتعد الجرائم السيبرانية العابرة للحدود التحدي القانوني الأبرز في العصر الحديث، كونها تضع المنظومات التشريعية والقضائية التقليدية في مواجهة مباشرة مع إشكالات تقنية وقانونية لم تعهدها من قبل.

إن محاربة هذا النوع من الجرائم لا يتطلب فحسب تقنيات دفاعية متطورة، بل يستوجب قبل ذلك بيئة تشريعية دولية ووطنية متناغمة قادرة على سد الفجوات القانونية التي يستغلها الجناة للإفلات من العقاب. تبرز الحاجة الملحة لإعادة قراءة القواعد التقليدية للاختصاص القضائي والبحث في سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا الخطر المتنامي.

أولاً: إشكالية البحث

تتبلور مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

«إلى أي مدى تستجيب قواعد الاختصاص الجنائي والتعاون القضائي الحالية للطبيعة العابرة للحدود للجرائم السيبرانية، وما أوجه القصور والتباين التشريعي التي تحد من فاعليتها؟»

ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

١. ما مدى ملاءمة مبادئ الاختصاص القضائي التقليدية لمواجهة الطبيعة اللامكانية للجريمة السيبرانية العابرة للحدود؟

٢. ما أثر التباين التشريعي بين الدول على فاعلية آليات التعاون القضائي الدولي (تسليم المجرمين وتبادل الأدلة)؟

٣. مـا مدى قدرة الاتفاقيـات الدولية القائمة -وفي مقدمتها اتفاقية بودابسـت- على تـوفير إطار قانوني كافٍ لمواجهة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود؟

٤. مـا هي الآليـات التشريعيـة والقضائية المقترحة لتعزيز فاعلية المواجهة القانونية للجرائم العابرة للحدود مع الحفاظ على مقتضيات السيادة الوطنية؟

وبينما يسـتند القانون الجنـائي في أصله إلى مبدأ «الإقليميـة» المرتبـط بحدود الدولة السـيادية، نجد أن الجريمـة السـيبرانية تفتقر إلى عنصر المـكان الثابت؛ حيث قـد يتواجد الجاني في دولـة، والضحية في دولة ثالثة، بينما تقـع الأداة الإجرامية (الخـوادم) في دولة ثالثة. هذا التشظي في أركان الجريمة يؤدي إلى «تنازع الاختصـاص» وصعوبـة في تحديـد القانـون الواجب التطبيق.

ثانياً: أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من محورين أساسيين:

١- **الأهميـة العلميـة:** المسـاهمة في إثـراء المكتبة القانونية العربية بدراسـة متخصصة تربط بين القواعد الإجرائية التقليدية والتحديات الرقمية الحديثة، وتحليل مدى مواءمة الاتفاقيـات الدولية الحالية للواقع التقني المتسـارع، مع تقديم تحليل نقدي للأدبيات القائمة في هذا المجال.

٢- **الأهميـة العمليـة:** تلبيـة الحاجة الملحـة لصناع القـرار والتشريع لتطوير «أطـر تشريعية مرنة» تواكب سرعة تطور الجريمة المنظمـة. فالجمود التشريعي يعد بيئة خصبة لنمو الجريمة، مما يجعل من مقترحات هذا البحث ركيزة لتحسين كفاءة الملاحقة القضائية وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب نتيجة التباين القانوني بين الدول.

ثالثاً: أهداف البحث

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

١- **تحليـل التحديـات التشريعيـة:** رصـد وتحليل المعوقـات القانونيـة التي تحـول دون فاعلية القوانين الوطنية في ملاحقة الجرائم العابرة للحدود، مع تحديد الفجوات التشريعية القائمة.

٢- **تقييم التعاون الدولي:** مراجعة الاتفاقيات الدولية القائمـة وتقييم قدرتها على تسـهيل تبـادل المعلومات وتسليم المجرمين في الجرائم السـيبرانية، وفق معايير محددة تشـمل: سرعـة التعاون، ومـدى إلزامية النص، ومعالجة الأدلة الرقمية، وعدد الدول الأطراف، ووقابلية التنفيذ، وحماية حقوق الإنسان.

٣- **اقتراح حلـول قانونيـة:** وضع تصـورات لآليات قضائيـة وتشريعيـة جديدة (مثل الاختصـاص المرن أو العابر للحدود) لتعزيز التكامل بين المنظومات القضائية الدولية، مع تقديم تفصيلات عملية لتطبيقها.

رابعاً: المنهج المتبع لتحقيق أهداف البحث

تم الاعتماد على «المنهـج التحليلي المقارن»، وذلك من خلال:

١- **الجانب التحليلي:** عبر استعراض وتحليل نصوص الاتفاقيـات الدوليـة الـكبرى (مثل اتفاقية بودابسـت للجرائـم السـيبرانية واتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحة الجريمـة المنظمة) وفحص فاعلية أدواتها الإجرائية، مع تحليل نقدي للأدبيات والدراسات السابقة.

٢- **الجانـب المقارن:** مـن خلال الموازنـة بين هذه الاتفاقيات الدوليـة وبين عدد من التشريعات الوطنية، ويشـمل ذلك التشريعات العمانية والخليجية إلى جانب التشريعات العربية والأجنبية. سـيتم تحديد الدول محل المقارنة مسبقاً في كل مطلب، وهي تشمل (عند الاقتضاء): سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحـدة، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسـية، والولايـات المتحدة الأمريكيـة، وذلك لرصد أوجه التباين والاتفاق، واسـتخلاص أفضل الممارسـات التشريعية التي يمكن تبنيها لتوحيد جهود المكافحة.

المطلب الأول: ماهية الجريمة العابرة للحدود وتأصيلها التشريعي والدولي

التمهيد والتقسيم: لم يعد مفهوم الجريمة حبيس الحدود الإقليمية الضيقة، بل أضحى ظاهرة «هلامية» تتمدد عبر الفضاءات السيادية. ضبط هذا المفهوم يتطلب موازنة بين «الواقعية الإجرامية» التي تفرضها العصابات المنظمة، وبين «الجمود النصي» الذي تعاني منه بعض القوانين الوطنية.

سنقوم بالتعرض لهذا المفهوم من خلال فرعين نغوص فيهما في ثنايا الاتفاقيات والتشريعات:

الفرع الأول: التحديد المعياري للجريمة في اتفاقية باليرمو لعام ٢٠٠٠م (الأبعاد والآثار).

الفرع الثاني: التكييف الفلسفي والقانوني للجريمة في التشريعات الوطنية المقارنة.

الفرع الأول: التحديد المعياري للجريمة في اتفاقية باليرمو لعام ٢٠٠٠م (الأبعاد والآثار)

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو ٢٠٠٠) هي «الدستور الجنائي الدولي» الذي وضع حداً للفوضى المفاهيمية في تعريف الجرائم العابرة للحدود.

أولاً: المعايير الرباعية للعبور الوطنية (Transnationality Criterion)

لم تكتفِ الاتفاقية بتعريف جامد، بل وضعت أربعة معايير تبادلية في المادة (٣) تجعل الجريمة «عابرة للحدود» حكمًا؛ وهي:

١- المعيار المكاني المباشر: وقوع الفعل المادي للجريمة في أكثر من دولة، وهو الشكل التقليدي للإجرام العابر للحدود (كتهريب المنوعات عبر الحدود) (الأمم المتحدة، ٢٠٠٠).

٢- معيار التخطيط والإعداد: ونجد عمقاً فلسفياً؛ إذ تعتبر الجريمة عابرة للحدود، حتى لو وقعت في دولة واحدة، شريطة أن يكون «التخطيط، أو الإعداد، أو الإدارة، أو التوجيه» قد تم في دولة أخرى. هذا المعيار يكسر قاعدة الإقليمية التقليدية، ويسمح بملاحقة الرؤوس المدبرة القابعة خلف الحدود (حسني، ٢٠٢٤، ص. ١٤٥).

٣- معيار الجماعة الإجرامية المنظمة: تُصبغ الصفة العابرة للحدود على الجريمة إذا ارتكبتها جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، حتى لو كانت الجريمة محل البحث قد وقعت في دولة واحدة فقط. هنا العبرة بـ «هوية الفاعل» ونشاطه الممتد لا بمكان الفعل (منصور، ٢٠٢٥، ص. ١٠٢).

٤- معيار الأثر الجسيم: وهو المعيار الأكثر مرونة، حيث تُعتبر الجريمة عابرة للحدود إذا كانت قد ارتكبت في دولة واحدة، ولكن لها «آثار جسيمة» في دولة أخرى. هذا التوسع يهدف لاحتواء الجرائم الاقتصادية والبيئية والسيبرانية التي قد تنطلق من نقطة واحدة لتدمر اقتصاديات دول متعددة (الشاذلي، ٢٠٢٣، ص. ٦٢).

ثانياً: التحليل القانوني لعنصر «التنظيم» و«القصد الجرمي»

تستوجب الاتفاقية وجود «جماعة إجرامية منظمة» تتألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر، وتعمل لفترة من الزمن بهدف ارتكاب جرائم خطيرة للحصول على مغنم مالي أو معنوي. هذا التنظيم ليس مجرد هيكل إداري، بل هو «كيان معنوي إجرامي» يتحدى سيادة الدول، مما يستوجب تعاوناً قضائياً يتجاوز البيروقراطية التقليدية (Bassiouni, 2023, p. 88).

الفرع الثاني: التكييف الفلسفي والقانوني للجريمة في التشريعات الوطنية المقارنة

تجد الدول نفسها في صراع بين الحفاظ على سيادتها المطلقة على إقليمها وبين ضرورة الانفتاح على التعاون الدولي لملاحقة مجرمين لا يعترفون بتلك الحدود.

أولاً: التحول من الإقليمية الجامدة إلى الإقليمية الموسعة

استجابةً للالتزامات الدولية، بدأت التشريعات الوطنية (مثل قانون العقوبات الفرنسي والتشريعات العربية الحديثة كالقانون المصري رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠م بشأن مكافحة الجريمة المنظمة، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٨/٦٩ وتعديلاته) في تبني نظرية «الآثار» أو «النتائج». فالمشرع الوطني لم يعد ينتظر وقوع كامل الجريمة على أرضه، بل أصبح يمد اختصاصه إذا كان «جزء من السلوك» أو «أثر من آثاره» قد مس أمن الدولة أو مواطنيها (عبد العزيز، ٢٠٢٤، ص. ٢١٥). يمثل هذا التحول التشريعي إعادة صياغة لمفهوم «المصلحة المحمية قانوناً»، لتصبح حماية عابرة للقارات (Brown, 2024, p. 134). وعلى المستوى الخليجي، نجد أن المشرع العماني في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد وسع من نطاق الاختصاص ليشمل الجرائم التي وقعت خارج السلطنة إذا كان أثرها قد وقع داخلها، أو إذا كان المجني عليه مواطناً عمانياً أو مقيماً فيها، وهو نهج تتبعه غالبية التشريعات الخليجية في مساعاها لمواكبة الطبيعة العابرة للحدود للجريمة السيبرانية.

ثانياً: معضلة التوصيف القانوني الموحد (Dual Criminality)

تكمن العقبة الكبرى في التشريعات الوطنية في شرط «التجريم المزدوج». لكي يتم التعاون القضائي أو تسليم المجرمين، يجب أن يكون الفعل مجرماً في كلتا الدولتين. وتظهر الفجوة؛ فبينما تجرم دول أفعالاً معينة كجزء من الجريمة المنظمة (مثل غسل الأموال الناتج عن جرائم سياسية)، قد تراه دول أخرى فعلاً غير معاقب عليه أو مكيفاً بشكل مختلف. هذا التباين التشريعي يخلق «ملاذات آمنة» (Safe Havens) للمجرمين، حيث يستغلون الثغرات التشريعية في الدول ذات النظم القانونية الضعيفة (الفاضل، ٢٠٢٣، ص. ٤٤). وتبرز هذه المعضلة بوضوح في المنطقة العربية حيث تتباين تشريعات الدول في تعريف الجرائم السيبرانية وعقوباتها، مما يستدعي جهوداً عربية مشتركة لتوحيد الحد الأدنى من المفاهيم والعقوبات.

ثالثاً: فلسفة العقوبة والتدابير الاحترازية العابرة للحدود:

لم يعد الغرض من العقوبة في هذه الجرائم هو الزجر الفردي فحسب، بل اتجهت التشريعات الوطنية إلى تبني عقوبات «ذات طابع مالي وتفكيكي»؛ مثل المصادرة الدولية للأصول وتجميد الأموال العابرة للحدود. هذا التوجه يعكس وعي المشرع الوطني بأن تجفيف منابع التمويل هو السبيل الوحيد لهدم الهياكل التنظيمية لتلك الجماعات، وهو ما يتطلب «سيادة تشريعية مرنة» تقبل بتنفيذ أحكام قضائية أجنبية على أراضيها (القهوجي، ٢٠٢٣، ص. ٣٤٠). وتُعد سلطنة عمان من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال، إذ أقرت آليات لمصادرة الأصول المتحصلة من الجرائم ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

المطلب الثاني: الخصائص النوعية للجرائم السيبرانية كنموذج رائد للإجرام المعاصر

تمهيد والتقسيم

إذا كانت الجريمة التقليدية العابرة للحدود ترتكز على حركة مادية للبشر أو الأموال، فإن الجريمة السيبرانية ترتكز على «تدفق البيانات». هذا التحول من «المادة» إلى «الرقمنة» أدى إلى ولادة خصائص بنيوية قلبت موازين القواعد القانونية الإجرائية رأساً على عقب. فالمجرم السيبراني لا يحتاج لتأشيرة دخول، والجريمة لا تترك أثرا بيولوجياً. سنقوم بتحليل هذه الخصائص من خلال الفروع الآتية:

الفرع الأول: فلسفة «اللامكانية» وتآكل الحدود السيادية.

الفرع الثاني: ديناميكية السرعة الفائقة والآنية الإجرامية.

الفرع الثالث: المعضلة الفنية والقانونية لإثبات الجريمة السيبرانية.

الفرع الأول: فلسفة «اللامكانية» (A-spatiality) وتآكل الحدود السيادية

تُعد «اللامكانية» هي الخصيصة الأم التي تتفرع عنها كافة تعقيدات الاختصاص القضائي. في الفضاء السيبراني، يسقط مفهوم «المسافة» وتتلاشى «الجغرافيا».

أولاً: فك الارتباط بين الفعل والنتيجة حيزياً

في الجرائم التقليدية، يقع الفعل والنتيجة عادة في حيز مادي يمكن رصده. أما في العالم الرقمي، فإننا نعيش حالة «التشظي الجغرافي»؛ حيث يمكن لشخص جالس في مقهى في «إستونيا» أن يخترق نظاماً بنكياً في «الرياض» عبر خوادم وسيطة في «البرازيل». هنا، القانون الجنائي يقف حائراً: هل نطبق قانون «دولة السلوك» أم «دولة النتيجة» أم «دولة الوسيلة»؟ هذا التعدد المكاني للفعل الواحد يمزق وحدة الاختصاص القضائي (رستم، ٢٠٢٤، ص. ٢٠٥). وفي هذا السياق، يبرز التساؤل حول كيفية تطبيق التشريعات الخليجية والعمانية على مثل هذه السيناريوهات المعقدة، حيث تتعدد الولايات القضائية المحتملة ويتنازع الاختصاص فيما بينها.

ثانياً: السيادة الافتراضية مقابل السيادة الترابية

تواجه الدول اليوم ما يسمى بـ «فقدان السيطرة على الإقليم الرقمي». ممارسة الدولة لسيادتها تتوقف عند حدودها الجغرافية، لكن الجريمة السيبرانية تخترق هذه الحدود دون استئذان. هذا أدى إلى ظهور نظريات قانونية حديثة تنادي بـ «الاختصاص القضائي المرن» الذي يتبع البيانات أينما ذهبت، بدلاً من الارتباط بالأرض، وهو ما يمثل ثورة على المبادئ التي أرساها «فقهاء القانون الدولي» منذ قرون (Brown, 2024, p. 112). وتتجلى هذه الإشكالية في التشريعات الخليجية التي تجمع بين التمسك بمبدأ السيادة الإقليمية من جهة، والسعي لمواكبة الطبيعة العابرة للحدود للجريمة السيبرانية من جهة أخرى، مما يضع المشرع الخليجي أمام تحد حقيقي في الموازنة بين هذين المطلبين المتعارضين ظاهرياً.

الفرع الثاني: ديناميكية السرعة الفائقة والآنية الإجرامية

تتميز الجريمة السيبرانية بأنها «جريمة ضوئية» في تنفيذها، وهو ما يخلق فجوة زمنية هائلة بين الجاني وجهاز العدالة.

أولاً: الآنية (Immediacy) والوصول الكوني الشامل

بمجرد نقرة واحدة، يمكن تنفيذ هجوم فدية (Ransomware) يستهدف آلاف المؤسسات حول العالم في وقت واحد. هذه السرعة تجعل من «التدابير الاحترازية» التقليدية (مثل أمر الضبط والإحضار) أدوات بطيئة وعقيمة. فبينما يشرع القاضي في صياغة «إنابة قضائية» لدولة أخرى، تكون الجريمة قد اكتملت، والبيانات قد شُفرت، والأموال قد حُوّلت إلى عملات رقمية (Cryptocurrency) لا يمكن تتبعها (Casey, 2025, p. 88).

ثانياً: تقليص زمن الاستجابة العدلية

تفرض هذه الخاصية على المشرع ضرورة تبني «إجراءات قانونية عاجلة» عابرة للحدود. التعاون القضائي الذي يستغرق شهوراً لا يصلح لمواجهة جريمة تستغرق ثوانٍ. بدأت تظهر «نقاط الاتصال على مدار الساعة» (Network ٧/٢٤) التي نصت عليها اتفاقية

بودابست، لمحاولة ملاحقة السرعة الإجرامية بسرعة قانونية موازية (المجلس الأوروبي، ٢٠٢٣، ص. ٤٤). وتُعد هذه الآلية من التوصيات المهمة التي ينبغي على الدول الخليجية تبنيها وتفعيلها، خاصة في ظل تنامي الهجمات السيبرانية على المؤسسات المالية والنفطية الحيوية في المنطقة.

الفرع الثالث: المعضلة الفنية والقانونية لإثبات الجريمة السيبرانية

يُعد الإثبات هو «عصب» المحاكمة الجنائية، وفي الجرائم السيبرانية، يتحول هذا العصب إلى «خيال رقمي» يصعب الإمساك به.

أولاً: الطبيعة غير المادية (Intangibility) للدليل الرقمي

الدليل في هذه الجرائم هو عبارة عن نبضات إلكترونية (Bits & Bytes). هذا الدليل يتسم بـ «الهشاشة»؛ إذ يمكن تعديله أو محوه أو التلاعب بتاريخه دون ترك أثر مادي ملموس. من الناحية القانونية، يثير هذا تساؤلات حول «حجية الدليل الرقمي» وقواعد «سلسلة الحيازة» (Chain of Custody)؛ فكيف نضمن أن الدليل المستخرج من خادم في دولة أجنبية لم يتم العبث به قبل وصوله للمحكمة الوطنية؟ (عبد العزيز، ٢٠٢٤، ص. ٢٨٠). وتتضاعف هذه الصعوبة في السياق الخليجي، حيث تتباين مستويات التطور التقني والقانوني بين الدول، مما يستدعي وضع معايير خليجية موحدة لضمان سلامة الأدلة الرقمية المتداولة في الإطار القضائي الخليجي المشترك.

ثانياً: تقنيات «التجهيل» (Anonymity) والتمويه الجنائي

يستخدم المجرمون السيبرانيون تقنيات معقدة مثل «البصلة» (Tor) والشبكات الخاصة (VPN) وتشفير الطرفين، مما يخلق «حواجز تقنية» تحول دون إسناد الجريمة لفاعلها. قانونياً، نواجه مشكلة «الإسناد الجنائي»؛ فمجرد صدور الهجوم من عنوان (IP) معين لا يعني بالضرورة أن صاحب العنوان هو الفاعل، فقد يكون جهازه مخترقاً أو مستخدماً كـ «زومبي» في هجوم واسع. هذا «الشك التقني» يصب دائماً لصالح المتهم وفق القاعدة الأصولية «الشك يفسر لصالح المتهم»، مما يرفع من نسب الإفلات من العقاب (منصور، ٢٠٢٥، ص. ١٥٦). وتبرز هذه الإشكالية بشكل خاص في القضايا العابرة للحدود التي قد تتضمن ولايات قضائية متعددة، مما يجعل عملية الإسناد أكثر تعقيداً ويتطلب تعاونا تقنياً وقضائياً وثيقاً بين الدول المعنية.

ثالثاً: تداخل «الخصوصية» مع مقتضيات «التحقيق الجنائي»

تطرح هذه الجرائم إشكالية حقوقية بالغة التعقيد؛ فالحصول على الأدلة يتطلب تفتيش «البيانات الضخمة» وسجلات الاتصالات، وهو ما يصطدم بقوانين حماية الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة (مثل نظام GDPR في أوروبا). المشرع هنا يقف أمام ميزان حساس: كيف يحمي خصوصية الأفراد دون أن يجعل منها «ستاراً» يحتمي خلفه المجرمون العابرون للحدود؟ (Europol, 2024, pp. 22-25). وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً عند التعامل مع بيانات موزعة عبر ولايات قضائية متعددة ذات تشريعات مختلفة في حماية البيانات، مما يستدعي تنسيقا دولياً لتوحيد معايير حماية الخصوصية مع الحفاظ على فعالية التحقيقات الجنائية.

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للتعاون الدولي (التعاون الأمني، والقضائي، وتبادل المعلومات)

تمهيد وتقسيم

مواجهة «سيولة» الإجرام العابر للحدود تتطلب «صلابة» في التعاون الدولي. هذا التعاون ليس كتلة صماء، بل هو نسيج قانوني معقد تتداخل فيه الإرادات السياسية مع الالتزامات التشريعية. وتتجلى الطبيعة القانونية لهذا التعاون في كونه نظاماً قانونياً «هجيناً» يجمع بين قواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الجنائي الوطني.

وسنشرع في تحليل هذا النظام من خلال الفروع الآتية:

الفرع الأول: التكييف القانوني للتعاون الأمني والاستخباري (آليات تبادل المعلومات).

الفرع الثاني: الماهية القانونية للتعاون القضائي (الإنابات وتسليم المجرمين).

الفرع الثالث: المعوقات القانونية والسيادية التي تحد من فاعلية التعاون الدولي.

الفرع الأول: التكييف القانوني للتعاون الأمني والاستخباري (آليات تبادل المعلومات)

يعتبر التعاون الأمني هو «خط الدفاع الأول» في ملاحقة الجريمة العابرة للحدود، ويستند قانوناً إلى فكرة التضامن الدولي في مواجهة المخاطر المشتركة.

أولاً: الطبيعة القانونية لتبادل المعلومات الاستخبارية

لا يقتصر تبادل المعلومات على مجرد إرسال بيانات، بل هو «إجراء قانوني استباقي» يهدف إلى تجفيف منابع الجريمة قبل وقوعها. هذا التعاون يرتكز على مبدأ «العلم المشترك»، حيث تلتزم الدول (عبر قنوات مثل الإنتربول) بمشاركة قواعد بيانات الجناة، والبصمات الرقمية، والأنماط الإجرامية المستحدثة. وتكمن الطبيعة القانونية هنا في أن هذه المعلومات، رغم طابعها الأمني، غالباً ما تتحول إلى «أدلة قانونية» يعتد بها في مرحلة التحقيق الابتدائي (القهوجي، ٢٠٢٣، ص. ٤١٠). وفي السياق الخليجي، يمثل مجلس التعاون الخليجي إطاراً مهماً لتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية، غير أن هناك حاجة لتطوير آليات أكثر فاعلية تتسم بالسرعة والشمولية لمواكبة تطور الجريمة السيبرانية.

ثانياً: المركز القانوني للمنظمات الشرطية الدولية (الإنتربول واليوروبول)

تعمل هذه المنظمات كـ «منسق قانوني» عابر للحدود. فالإنتربول، عبر نظامه الأساسي، يوفر إطاراً قانونياً يربط بين أجهزة الأمن الوطنية دون المساس بسيادة الدول. وتُعد «النشرات الدولية» (وخاصة الحمراء منها) بمثابة «أمر توقيف مؤقت» دولي، يرتكز على الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف، مما يمنحه صبغة إلزامية نسبية تعتمد على القوانين الوطنية للدولة المستلمة (INTERPOL, 2024, p. 33). وتكتسي هذه النشرات أهمية خاصة في الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، حيث تساهم في تنسيق جهود الملاحقة بين الدول المختلفة.

الفرع الثاني

الماهية القانونية للتعاون القضائي (الإنابات وتسليم المجرمين)

يمثل التعاون القضائي المرحلة الأكثر عمقاً وتعقيداً، حيث تمس الإجراءات هنا الحريات الشخصية والسيادة القضائية المطلقة للدول.

أولاً: الإنابة القضائية الدولية (Letters Rogatory)

هي تفويض قانوني من سلطة قضائية في دولة «طالبة» إلى سلطة مماثلة في دولة «مطلوب إليها»، للقيام بإجراء تحقيق معين (كسماع شهود، أو تفتيش منزل، أو ضبط خوادم معلوماتية). طبيعتها القانونية تقوم على «نيابة إجرائية»، حيث يحل القاضي الوطني محل القاضي الأجنبي في تنفيذ الإجراء وفقا لقانون الدولة المنفذة، مع مراعاة الضمانات التي طلبتها الدولة الطالبة بما لا يخالف النظام العام (الشاذلي، ٢٠٢٣). وفي الجرائم السيبرانية، تطورت هذه الإنابات لتشمل «المساعدة المتبادلة الفورية» للحفاظ على البيانات الرقمية الهشة من التلاشي (Council of Europe, ٢٠٢٤, p. ١٢). وتبرز أهمية تحديث آليات الإنابة القضائية في المنطقة الخليجية، حيث يمكن الاستفادة من الاتفاقيات الأمنية والقضائية الخليجية لتطوير إجراءات سريعة للتعاون القضائي في الجرائم السيبرانية.

ثانياً: التكييف القانوني لنظام تسليم المجرمين (Extradition)

يُعد تسليم المجرمين أهم وأخطر أدوات التعاون القضائي. وتتسم طبيعته القانونية بأنها «عمل مركب» (قانوني-سياسي)؛ فهو عمل قضائي لأنه يتطلب فحص الأدلة وتوفر شرط «التجريم المزدوج»، وهو عمل سياسي لأنه يخضع لقرار السلطة التنفيذية في الدولة المطلوب إليها التسليم. ويرتكز قانوناً على مبدأ «إما التسليم أو المحاكمة» (Aut Dedere Aut Judicare)، وهو المبدأ الذي يمنع وجود «ملاذات آمنة» للمجرمين الفارين عبر الحدود (Bassiouni, 2023, p. 502). ويُعد الاتفاق الأمني الخليجي الموحد والاتفاقات الثنائية بين الدول الخليجية وبين بعضها البعض ومع دول أخرى من الأطر المهمة التي تنظم تسليم المجرمين في المنطقة، غير أن تطبيقها في الجرائم السيبرانية يواجه تحديات تتعلق باختلاف التوصيف القانوني للجرائم بين الدول.

الفرع الثالث: المعوقات القانونية والسيادية التي تحد من فاعلية التعاون الدولي

رغم وجود الأطر القانونية، إلا أن هناك «كوابح» تشريعية وسيادية تعطل أحياناً وصول العدالة إلى غاياتها.

أولاً: اصطدام التعاون بمبدأ السيادة المطلقة

لا تزال الكثير من الدول تنظر إلى ملاحقة المجرمين على أراضيها أو تسليم مواطنيها كـ «انتقاص» من سيادتها. هذا التمسك الجامد بالسيادة يخلق فجوات قانونية يستغلها المجرمون السيبرانيون، حيث يتخذون من دول «ضعيفة التعاون» مراكز لانطلاق هجماتهم، لعلمهم بصعوبة وصول الإنابات القضائية الدولية إلى تلك الأقاليم (الفاضل، ٢٠٢٣، ص. ٦٠). وهذا يضع الدول الخليجية أمام تحدٍ مزدوج: حماية سيادتها الوطنية من جهة، وضمان عدم تحولها إلى ملاذ آمن للمجرمين السيبرانيين من جهة أخرى، خاصة في ظل التطور التقني المتسارع في المنطقة.

ثانياً: عائق «التجريم المزدوج» والتباين في العقوبات

يشترط القانون الدولي للتعاون أن يكون الفعل مجرماً في كلا البلدين. ومع تطور الجرائم السيبرانية، تظهر إشكالية «الجمود التشريعي»؛ فقد تُجرم دولة (أ) «التحرش الإلكتروني» كجناية، بينما تراه دولة (ب) مجرد مخالفة إدارية أو لا تجرمه أصلاً، مما يؤدي قانوناً إلى رفض طلب التعاون أو التسليم. كما أن التباين في العقوبات (كوجود عقوبة الإعدام في دولة وإلغائها في أخرى) يمثل عائقاً حقوقياً يحول دون إتمام إجراءات التسليم (Brown, 2024, p. 245). وتتجلى هذه المعضلة بوضوح بين الدول الخليجية التي تتباين تشريعاتها الجنائية رغم القواسم المشتركة الثقافية والدينية، مما يستدعي جهوداً لتقريب التشريعات في مجال الجرائم السيبرانية.

ثالثاً: البيروقراطية الإجرائية وطول الأمد القضائي

تتميز الجرائم العابرة للحدود بالسرعة، بينما يتسم التعاون القضائي ببطء الإجراءات (المراسلات عبر الطرق الدبلوماسية). هذا «التفاوت الزمني» يؤدي غالباً إلى ضياع الأدلة الرقمية أو فرار الجناة قبل وصول أمر التوقيف الدولي، مما يتطلب فلسفة قانونية جديدة تعتمد «الرقمنة الإجرائية» في التعاون الدولي (عبد العزيز، ٢٠٢٤، ص. ٣١٠). وتُعد مبادرة التحول الرقمي في الأنظمة القضائية الخليجية خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أنها لا تزال بحاجة إلى تطوير لمواكبة سرعة التطور التقني للجريمة السيبرانية.

المطلب الأول: مبادئ الاختصاص التقليدية ومدى ملاءمتها للجرائم العابرة للحدود

تمهيد وتقسيم

قام صرح القانون الجنائي منذ قرون على فكرة «السيادة الإقليمية»، حيث ارتبطت سلطة الدولة بالعقاب

بحدودها الجغرافية المادية. إلا أن بزوغ فجر الجرائم العابرة للحدود، وتحديداً تلك المنفذة عبر الفضاء السيبراني، أحدث زلزالاً في هذه القواعد المستقرة. فالجريمة لم تعد فعلاً مادياً محصوراً، بل أصبحت «دفقات إلكترونية» متمردة على الجغرافيا.

سنقوم بتشريح هذه المبادئ في ظل هذا الواقع المتغير عبر الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: مبدأ الإقليمية (بين جمود الحيز الفيزيائي وسيولة الفضاء الافتراضي).

الفرع الثاني: المبادئ الاحتياطية للاختصاص (الشخصية، والعينية، والعالمية) كأدوات تكميلية.

الفرع الأول: مبدأ الإقليمية (بين جمود الحيز الفيزيائي وسيولة الفضاء الافتراضي)

يعتبر مبدأ الإقليمية (Territoriality Principle) الحجر الأولي في مدماك السيادة الوطنية، حيث تستمد الدولة حقها في العقاب من كون الجريمة قد دنست رقعتها الجغرافية. ولكن، كيف يمكن لهذا المبدأ أن يصمد في مواجهة جريمة «لامكانية»؟

أولاً: أزمة التكييف المكاني للركن المادي (التقسيم الحكمي للجريمة)

في القواعد التقليدية، يتم تحديد الاختصاص بناءً على مكان وقوع الفعل أو مكان تحقق النتيجة. غير أن الجريمة العابرة للحدود، وخاصة السيبرانية، تفرض واقعاً «متشظياً»؛ إذ يمكن للجاني في دولة (أ) أن يرسل فيروساً يمر عبر خوادم في دول (ب، ج، د) لينفجر أثره في دولة (هـ). نكون أمام «تشتت الركن المادي». فإذا التزمنا بمبدأ الإقليمية الضيق، سنكون أمام اختصاصات قضائية متنازعة، مما يستدعي تبني مفهوم «الإقليمية الموسعة». هذه الفلسفة القانونية الحديثة تذهب إلى أن الدولة ينعقد لها الاختصاص إذا وقع «جزء جوهري» من السلوك على أرضها، أو إذا كانت النتائج قد زعزعت أمنها القانوني. إنها محاولة لـ «مط» حدود الإقليم ليتسع للفضاء الرقمي، وهو ما يثير إشكالات حول مدى مشروعية هذا التوسع دون اصطدام بسيادة الدول الأخرى (حسني، ٢٠٢٤، ص. ٢٥٠). ويلاحظ أن التشريعات الخليجية، ومنها التشريع العماني، قد خطت خطوات في هذا الاتجاه من خلال توسيع نطاق الاختصاص ليشمل الجرائم ذات الأثر المحلي، غير أن هذا التوسع ما زال بحاجة إلى مزيد من الضبط والتنسيق على المستوى الخليجي.

ثانياً: نظرية «الآثار الجوهرية» (The Effects Doctrine) والسيادة الرقمية

مع تطور الإجرام المنظم، برزت نظرية «الآثار» كبديل فلسفي عن «المكان الفيزيائي». تنص هذه النظرية على أن الاختصاص القضائي يتبع «الأثر الضار» لا «مكان السلوك». فالدولة التي ينهار نظامها البنكي بسبب هجوم سيبراني خارجي، تمتلك حقاً طبيعياً وقانونياً في ملاحقة الجاني وفق قوانينها الوطنية، تأسيساً على أن «الضرر» وقع على سيادتها. بيد أن هذه الاستفاضة في التفسير تصطدم بعقبة «الواقعية الإجرائية»؛ فحق الدولة في المحاكمة نظرياً (Jurisdiction to Prescribe) لا يعني بالضرورة قدرتها على التنفيذ (Jurisdiction to Enforce) إذا كان الجاني بعيداً عن قبضتها. فإن مبدأ الإقليمية في العصر الحديث تحول من «سلطة على الأرض» إلى «سلطة على المصالح المحمية»، وهو تحول جذري يعيد صياغة العقد الاجتماعي الدولي (Brown, 2025, p. 215). وتتجلى أهمية هذه النظرية في المنطقة الخليجية التي تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الحيوية، مما يجعلها هدفاً محتملاً للهجمات السيبرانية العابرة للحدود.

الفرع الثاني: المبادئ الاحتياطية للاختصاص (الشخصية، والعينية، والعالمية) كأدوات تكميلية

عندما يعجز الرابط المكاني عن بسط سلطان القانون، تبرز المبادئ الاحتياطية لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وهي مبادئ تتجاوز «الأرض» لتركز على «الشخص» أو «المصلحة» أو «القيم الإنسانية».

أولاً: الاختصاص الشخصي (التبعية البشرية للقانون)

ينقسم هذا المبدأ إلى اختصاص إيجابي (ملاحقة المواطن الذي يرتكب جريمة في الخارج) واختصاص سلبي (حماية المواطن الضحية أينما كان). في الجرائم العابرة للحدود، يكتسب الاختصاص الشخصي السلبي أهمية استثنائية؛ فالدول تسعى لحماية رعاياها من الهجمات السيبرانية أو الاحتيال العابر للحدود. غير أن التوسع في هذا المبدأ يواجه تحدي «ازدواجية العقاب»؛ فإذا حوكم الجاني في دولته، هل يحق لدولة المجني عليه محاكمته مرة أخرى؟ تظهر الحاجة لـ «تنسيق الاختصاصات» بدلاً من «صراع الاختصاصات»، لضمان عدم إهدار ضمانات المتهم في المحاكمة العادلة (منصور، ٢٠٢٥، ص. ١٦٧). وتبرز هذه الإشكالية في العلاقات بين الدول الخليجية التي تربطها روابط وثيقة ومواطنين متحركين بكثرة، مما يستدعي وضع آليات لتنسيق الاختصاصات القضائية في القضايا السيبرانية العابرة للحدود.

ثانياً: الاختصاص العيني (حماية المصالح الحيوية للدولة)

يرتكز هذا المبدأ على طبيعة الجريمة لا مكانها أو جنسية فاعلها. هو اختصاص «وقائي» بامتياز، تمد فيه الدولة يدها لملاحقة جرائم تقع في الخارج، ولكنها تمس «كيان الدولة» (كجاسوسية المعلومات، وتزوير العملة الوطنية، والجرائم الماسة بالأمن القومي)، وفي سياق الجرائم العابرة للحدود، يُعد الاختصاص العيني هو السلاح الأقوى للدول لمواجهة الجماعات الإجرامية المنظمة التي تستهدف استقرارها الاقتصادي أو السياسي من وراء البحار. إن فلسفة هذا المبدأ تقوم على أن هناك مصالح دولية عليا لا تقبل التهاون، وأن «المكان» لا يمكن أن يكون درعاً لحماية من يستهدف كيان الدولة (الشاذلي، ٢٠٢٣، ص. ١١٥). وتكتسي هذه الآلية أهمية بالغة للدول الخليجية في ظل التحديات الأمنية الإقليمية المتزايدة، خاصة في مجال الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية.

ثالثاً: الاختصاص العالمي (العدالة الكونية مقابل الإجرام العابر للحدود)

يمثل هذا المبدأ ذروة التطور الأخلاقي للقانون الجنائي؛ حيث ينعقد الاختصاص لأي دولة بضبط ومحاكمة الجاني بغض النظر عن مكانه أو جنسيته، نظراً لخطورة الجريمة على الضمير الإنساني (مثل جرائم الإبادة، والقرصنة، والاتجار بالبشر). ومع تنامي «الإرهاب السيبراني» العابر للحدود، بدأ بعض الفقهاء ينادون بضرورة إدراج بعض الجرائم الرقمية الكبرى (التي تستهدف البنى التحتية العالمية كالمطارات أو المستشفيات) ضمن نطاق الاختصاص العالمي. إنها رؤية طوباوية تسعى لخلق «فضاء عدالة عالمي» لا يجد فيه المجرم العابر للحدود أي ركن قصي يختبئ فيه (Bassiouni, 2023, p. 445). ورغم أهمية هذه الرؤية، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات كبيرة على المستوى العملي تتعلق بالسيادة الوطنية وقبول الدول بهذا المبدأ، خاصة في المنطقة العربية التي تمتلك مفاهيمها الخاصة حول السيادة والعدالة الجنائية.

الفرع الأول: جدلية التنازع (بين التسابق السيادي على المحاكمة والتهرب الإجرائي)

عندما تقع جريمة سيبرانية تنطلق من «لندن» وتستهدف مصرفاً في «نيويورك» عبر خوادم في «هونج كونج»، نجد أنفسنا أمام صراع إرادات قانونية.

أولاً: التنازع الإيجابي ومبدأ «عدم جواز المحاكمة عن الفعل مرتين» (Non Bis In Idem)

يحدث التنازع الإيجابي عندما تدعي أكثر من دولة اختصاصها القضائي بمحاكمة الجاني بناءً على معايير مختلفة (الإقليمية، أو الجنسية، أو المصلحة). وتبرز إشكالية حقوقية وفلسفية: إذا قامت الدولة (أ) بمحاكمة الشخص وإدانته، فهل يحق للدولة (ب) ملاحقته مجدداً؟ من الناحية البلاغية القانونية، يمثل هذا التنازع «صراعا بين سيادات متساوية». فالقانون الدولي التقليدي لا يضع هرمية واضحة تمنح دولة أولوية على أخرى، مما قد يؤدي

إلى صدور أحكام قضائية متناقضة لذات الفعل، أو إرهاق المتهم بمحاكمات متعددة تضرب في عمق مبدأ «استقرار المراكز القانونية». هذا التعدد يفتح الباب لما يسمى بـ «التسوق القضائي» (Forum Shopping)، حيث تحاول الدول المطالبة بالاختصاص الذي يضمن لها أقصى عقوبة أو أسرع إجراء (حسني، ٢٠٢٤، ص. ٣١٥). وتبرز هذه الإشكالية بين الدول الخليجية التي تربطها روابط وثيقة، مما يستدعي تطوير آليات لتنسيق الاختصاصات وتجنب التنازع الإيجابي في القضايا السيبرانية.

ثانياً: التنازع السلبي وخطر «الملاذات القانونية الآمنة»

على نقيض التسابق، نجد أحيانا «نكولاً» قضائياً؛ حيث تتنصل الدول من الاختصاص نظراً لصعوبة جمع الأدلة الرقمية العابرة للحدود، أو للتكلفة العالية للتحقيق الدولي، أو لضعف البنية التشريعية الوطنية. هذا «الفراغ القضائي» يخلق مناطق رمادية تسمى «الملاذات السيبرانية الآمنة»، حيث يحتمي المجرمون بدول لا تملك الإرادة أو القدرة على ملاحقتهم. التنازع السلبي يمثل هزيمة لمنطق العدالة، إذ تتحول الحدود السيادية من أداة لحماية الحقوق إلى «درع» يحمي الجناة من المساءلة الدولية، مما يكرس ظاهرة الإفلات من العقاب (Brown, 2025, p. 248). وتكتسي هذه الظاهرة أهمية خاصة في المنطقة الخليجية التي قد تكون عرضة لاستغلال المجرمين لفجواتها التشريعية إذا لم تتوحد جهودها في مكافحة الجريمة السيبرانية.

الفرع الثاني: آليات التنسيق الدولي وفلسفة «الارتباط الأنسب»

لفض التنازع أمام هذا التخبط بين التسابق والنكول، كان لزاما على الفكر القانوني المعاصر ابتكار «قواعد اشتباك» قضائية تنظم هذا التزاحم.

أولاً: معيار «الارتباط الأوثق والأكثر فاعلية» (The Most Effective Connection)

تتجه النظم القانونية الحديثة (كما في توصيات الاتحاد الأوروبي واتفاقية بودابست) إلى تغليب اختصاص الدولة التي تتوفر فيها «عناصر الفاعلية القضائية». العبرة هنا ليست بمن طالب أولاً، بل بمن يملك القدرة الأفضل على إقامة العدالة؛ ويُقاس ذلك بـ:

١- مكان تواجد المتهم (لتسهيل المحاكمة الحضورية).

٢- مكان تواجد الأدلة المادية والرقمية (لضمان سلامة الإثبات).

٣- الدولة الأكثر تضرراً من الجريمة (لجبر ضرر الضحايا).

هذه الفلسفة تنقلنا من «عناد السيادة» إلى «واقعية العدالة»، حيث يتم التنازل عن الاختصاص لصالح الدولة «الأقدر» على كشف الحقيقة (منصور، ٢٠٢٥، ص. ١٩٠). ويُمكن للدول الخليجية تبني هذا المعيار في إطار التعاون القضائي الخليجي المشترك، خاصة مع تشابه الظروف والاهتمامات المشتركة في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية.

ثانياً: آليات التشاور الإلزامي وفرق التحقيق المشتركة (JITs)

لم يعد فض التنازع يتم عبر المراسلات الدبلوماسية العقيمة، بل انتقل إلى «الغرف المشتركة». المادة (٢٢) من اتفاقية الجرائم المعلوماتية تفرض على الدول المتنازعة «واجب التشاور». هذا التشاور ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو عملية «توزيع مهام قضائية». وقد انبثق عن ذلك ما يُعرف بـ «فرق التحقيق المشتركة»، حيث يجتمع مدعون عامون ومحققون من عدة دول في فريق واحد، يعمل تحت مظلة قانونية موحدة مؤقتة. هذه الآلية تذيب الفوارق بين القوانين الوطنية وتخلق «وحدة إجرائية» عابرة للحدود، مما يحول دون وقوع التنازع من الأساس، ويحول دون ضياع الأدلة في دهاليز البيروقراطية (Europol, 2024, p. 55). ويُعد إنشاء فرق تحقيق مشتركة بين الدول الخليجية خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي في الجرائم السيبرانية، خاصة في ظل التشابه الثقافي والقانوني النسبي بين دول المنطقة.

ثالثاً: دور «القضاء الدولي المعاون» والإنتربول في توجيه الاختصاص

تلعب المنظمات الدولية دور «المنسق المروري» في زحمة الاختصاصات. فمن خلال تبادل المعلومات والتقييمات القانونية، يمكن للإنتربول أو اليوروبول توجيه الدول نحو الدولة «الأصلح» للادعاء. ورغم أن قرارات هذه المنظمات غير ملزمة سيادياً، إلا أن ثقلها التقني والمعلوماتي يفرض نوعاً من «الالتزام الأدبي والقانوني» الذي يقلص من حدة التنازع الإيجابي (عبد العزيز، ٢٠٢٤، ص. ١٧٠). وتُعد الاستفادة من خبرات هذه المنظمات أمراً مهماً للدول الخليجية في تنسيق جهودها لمكافحة الجريمة السيبرانية وتجنب التنازع القضائي.

المطلب الثالث: التحديات الإجرائية في جمع الأدلة الرقمية العابرة للحدود وحجيتها القانونية

تمهيد وتقسيم

إذا كان الدليل الجنائي في صورته التقليدية "جسماً مادياً" ثابتاً، فإن الدليل في الجرائم العابرة للحدود هو «كيانٌ افتراضي» يتسم بالسيولة وسرعة التبخر. إن ضبط هذا الدليل لا يصطدم بالصعوبات الفنية فحسب، بل يصطدم بجدران «السيادة الوطنية» وحقوق «الخصوصية» العابرة للقارات.

سنقوم بسبر أغوار هذه المعضلة الإجرائية عبر الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: التفتيش والضبط العابر للحدود (بين ضرورة الملاحقة وحرمة السيادة الرقمية).

الفرع الثاني: الحجية القانونية للدليل الرقمي الأجنبي ومعايير الموثوقية الفنية.

الفرع الأول: التفتيش والضبط العابر للحدود (بين ضرورة الملاحقة وحرمة السيادة الرقمية)

يمثل «التفتيش والضبط» أخطر إجراءات التحقيق، كونه يمس حرمة المستودعات السرية للمعلومات. وفي الجريمة العابرة للحدود، تتحول هذه «المستودعات» إلى خوادم وسحابة إلكترونية (Cloud) موزعة جغرافياً.

أولاً: فلسفة «النفاذ العابر للحدود» (Trans-border Access to Data)

تطرح الجرائم السيبرانية تساؤلاً حقوقياً حادا: هل يجوز لسلطات التحقيق في دولة ما أن تخترق خادما يقع في دولة أخرى لضبط أدلة جريمة وقعت على أرضها؟ تقليدياً، يُعد هذا الفعل «عدواناً سيادياً» إذا تم دون إذن الدولة المستضيفة. بيد أن الواقع التقني يفرض ما يسمى بـ «التفتيش عن بُعد»؛ حيث لا يملك المحقق ترف الوقت لانتظار الإنابات القضائية التي قد تستغرق شهورا، بينما يمكن للجاني محو الدليل بضغطة زر واحدة. بدأت تتبلور نظريات قانونية تجيز الوصول إلى البيانات في حالات الضرورة القصوى أو إذا كانت البيانات «متاحة للجمهور» أو بموافقة طوعية من صاحب الشأن، وهو ما يمثل تراجعاً اضطرارياً لمفهوم السيادة الترابية أمام مقتضيات العدالة الناجزة (رستم، ٢٠٢٤، ص. ٣٥٠). وتواجه الدول الخليجية، بتشريعاتها المختلفة في هذا المجال، تحدياً في وضع ضوابط واضحة للنفاذ العابر للحدود مع الحفاظ على سيادتها الرقمية.

ثانياً: الحفاظ الفوري على البيانات (Expedited Preservation of Stored Data)

بسبب خاصية «الهشاشة» التي يتسم بها الدليل الرقمي، استحدثت الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية بودابست في مادتها ١٦) نظام «التجميد الفوري». وهو إجراء يسبق «الضبط» الفعلي، حيث تطلب دولة من دولة أخرى أو من «مزود الخدمة» (Service Provider) منع حذف بيانات معينة لفترة مؤقتة لحين صدور أمر قضائي رسمي. تكمن بلاغة هذا الإجراء في كونه «سباقاً ضد الزمن»، حيث يسعى القانون هنا لاحتواء «سرعة الضوء» التي تتحرك بها البيانات، لضمان ألا يتحول التحقيق الجنائي إلى مطاردة لسراب رقمي (المجلس الأوروبي، ٢٠٢٤، ص. ٩٢). وتُعد هذه الآلية من التوصيات المهمة التي ينبغي على الدول الخليجية تبنيها وتفعيلها في تشريعاتها الوطنية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات السحابية في المنطقة.

الفرع الثاني: الحجية القانونية للدليل الرقمي الأجنبي ومعايير الموثوقية الفنية

لا يكتمل النصر القانوني بضبط الدليل، بل بمدى صموده أمام محكمة الموضوع. الدليل الرقمي القادم من وراء الحدود يواجه اختبارات قاسية تتعلق بالثقة والمشروعية.

أولاً: معيار «سلامة الدليل» (Data Integrity) وسلسلة الحيازة

لكي يكتسب الدليل الرقمي «حجية كاملة»، يجب أن يثبت أمام القاضي الوطني أنه لم يتعرض لأي تعديل أو تبديل منذ لحظة ضبطه في الدولة الأجنبية وحتى تقديمه للمحكمة. تبرز أهمية «البصمة الرقمية» (Hash Value)، وهي خوارزمية رياضية تضمن عدم تغير محتوى الملف. من الناحية القانونية، أي كسر في «سلسلة الحيازة» (Chain of Custody) - أي تسلسل من تعامل مع الدليل - يؤدي بطلان الدليل وإهداره. فإن التعاون الدولي لا يقتصر على «إرسال البيانات»، بل يجب أن يتضمن «شهادة توثيق فنية» تثبت مشروعية وسلامة الإجراءات التي تمت في الخارج، مما يجعله دليلاً عابراً للشكوك كما هو عابر للحدود (Casey, ٢٠٢٥, p. ٢٦٠). وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في السياق الخليجي، حيث تختلف معايير قبول الأدلة الرقمية بين الدول، مما يستدعي وضع معايير خليجية موحدة لضمان سلامة الأدلة الرقمية المتداولة.

ثانيا: حجية الأدلة المستمدة من «التعاون الأمني غير الرسمي»

تثار معضلة قانونية عندما يحصل المحقق على دليل رقمي عبر «تبادل المعلومات» بين أجهزة الشرطة (كالإنتربول) دون سلك الطريق القضائي الرسمي (الإنابة). الفقه القانوني منقسم هنا؛ اتجاه «تقليدي» يرفض هذه الأدلة بدعوى بطلان الإجراءات، واتجاه «حديث» (بدأ يجد صدى في أحكام محاكم النقض والتمييز) يرى قبول هذه الأدلة طالما أنها لا تمس جوهر حقوق الدفاع، وتغليباً لمبدأ «حرية القاضي في الاقتناع». إن هذا الاتجاه يكرس «برجماتية قانونية» ترى أن مواجهة «الإرهاب والفساد العابر للحدود» تتطلب مرونة في قبول الدليل الرقمي، شريطة خضوعه للمناقشة العلنية والتحقيق الفني (عبد العزيز، ٢٠٢٤، ص. ٤١٢). وتزداد أهمية هذه الإشكالية في العلاقات الأمنية الخليجية المشتركة، حيث يتم تبادل المعلومات الاستخبارية بشكل مستمر، مما يستدعي وضع ضوابط واضحة لقبول هذه الأدلة في المحاكم الوطنية.

ثالثاً: معضلة التشفير (Encryption) والحق في الصمت

يواجه جمع الأدلة تحدياً قانونياً يتمثل في «تشفير البيانات». هل يجوز إجبار المتهم أو مزود الخدمة على تسليم مفاتيح التشفير؟ هذا التساؤل يضعنا في مواجهة بين حق الدولة في الوصول للحقيقة وحق المتهم في «عدم تقديم دليل ضد نفسه». تباينت التشريعات في هذا؛ فبعضها اعتبر الامتناع عن فك التشفير جريمة قائمة بذاتها، بينما اعتبرته تشريعات أخرى حقاً لصيقاً بالخصوصية. إن غياب توحيد دولي حول «التزامات فك التشفير» يجعل من الأدلة الرقمية العابرة للحدود «خزائن مغلقة» يعجز القانون عن فتحها، مما يتطلب فلسفة تشريعية دولية توفق بين الأسرار الفردية والأمن الجماعي (Brown, 2025, p. 200). وتبرز هذه المعضلة في المنطقة الخليجية التي تشهد تبايناً في التشريعات المتعلقة بالتشفير وحماية البيانات، مما يستدعي تنسيقاً خليجياً لمواجهة هذا التحدي.

المطلب الثالث: فاعلية العقوبات والتدابير الوقائية الدولية في ردع الجريمة المنظمة

تمهيد وتقسيم

إن معضلة القانون الجنائي الدولي في مواجهة الجريمة العابرة للحدود تكمن في «قصور الردع الكلاسيكي»؛ فالمجرم المنظم لا يخشى السجن بقدر ما يخشى «الإفلاس المالي» وفقدان السيطرة على

إمبراطوريته الاقتصادية. انزاحت الفلسفة العقابية المعاصرة من «تأديب الجسد» إلى «محاصرة المال»، ومن «الجزاء اللاحق» إلى «المنع الاستباقي».

ولتحليل مدى نجاعة هذا التحول البنيوي، سنقسم هذا المطلب إلى الفروع الاستفاضية الآتية:

الفرع الأول: طبيعة المصادرة الدولية كأداة لتقويض الوجود المادي للجريمة.

الفرع الثاني: آليات «التجميد الفوري» والرقابة الاستخباراتية المالية العابرة للقارات.

الفرع الثالث: التدابير الاحترازية الدولية وسلطة «العزل الجنائي» (القوائم السوداء).

الفرع الأول: طبيعة المصادرة الدولية كأداة لتقويض الوجود المادي للجريمة

أولاً: فلسفة «تجريد الجريمة من محركها الوجودي»

تنبثق المصادرة في الفكر القانوني الحديث من مبدأ أصولي مفاده أن «الجريمة يجب ألا تكون مصدراً للربح». وفي سياق الجرائم العابرة للحدود، تتحول المصادرة من مجرد إجراء إضافي إلى «استراتيجية هجومية». إن الاستفاضة في هذا الجانب تكشف عن تحول مفهوم المصادرة من «المكانية» إلى «الشمولية»؛ حيث تتبنى التشريعات المتقدمة ما يُعرف بـ «المصادرة الموسعة» (Extended Confiscation)، والتي تسمح للقاضي بمصادرة كافة أموال الجاني التي لا يتناسب مصدرها مع دخله المشروع، حتى لو لم يثبت ارتباطها المباشر بالجريمة محل المحاكمة. تكمن بلاغة هذا النص في كونه «يفترض إجرامية الثروة» بناءً على السلوك العام للجاني، وهو ما يمثل ذروة الردع المالي الذي يفكك البنية التحتية للمنظمات الإجرامية (حمودة، ٢٠٢٥، ص. ٣١٥). وتُعد هذه الآلية من الأدوات المهمة التي يمكن للدول الخليجية تعزيزها في تشريعاتها لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصة في ظل التزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثانياً: معضلة «المصادرة بالتعادل» في ظل الأصول الرقمية

يواجه التنفيذ العقابي معضلة «تلاشي الأصول»؛ إذ يعمد المجرمون إلى إخفاء عوائد جرائمهم في صورة أصول افتراضية (Virtual Assets) يصعب ضبطها مادياً. هنا، استحدث الفقه قانون «المصادرة من خلال القيمة»؛ فإذا تعذر ضبط المال الناتج عن الجريمة (لتهريبه أو استهلاكه)، جاز للدولة مصادرة أي مال مشروع يملكه الجاني يعادل القيمة المنهوبة. هذا التوسع الإجرائي يهدف إلى منع «الإثراء غير المشروع» تحت ستار القانون، ولكنه يثير إشكالات عميقة حول «حقوق الغير حسن النية» الذين قد تتداخل أموالهم مع أموال الجناة، مما يتطلب معايير دولية دقيقة للفصل بين الملكية المشروعة والملكية المتصلة بالنشاط الإجرامي (الهيتي، ٢٠٢٤، ص. ١٩٢). وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في ظل تزايد استخدام العملات الرقمية والأصول الافتراضية في المنطقة الخليجية، مما يستدعي تطوير آليات قانونية وتقنية لمواجهة هذا التحدي.

الفرع الثاني: آليات «التجميد الفوري» والرقابة الاستخباراتية المالية العابرة للقارات

أولاً: حتمية «السباق مع الزمن» في الرقابة المالية

تتميز الأموال الإجرامية بـ «السيولة الفائقة»، فهي تعبر الحدود بضغطة زر. فإن الفاعلية العقابية ترتبط ارتباطاً عضوياً بـ «التجميد الإداري الفوري». تمنح القوانين الحديثة لوحدات الاستخبارات المالية (FIUs) سلطة تجميد الحسابات المشبوهة «إدارياً» لفترة مؤقتة دون انتظار أمر قضائي. تكمن القيمة القانونية لهذا التدبير في كونه «إجراءً تحفظياً اضطرارياً» يمنع تهريب الأدلة المالية. إلا أن الاستفاضة في تحليل هذا الإجراء تظهر خطورة تداخله مع «الحرية الاقتصادية»؛ فالتوسع في الاشتباه قد يؤدي إلى شل نشاطات اقتصادية مشروعة، مما يستوجب صياغة «بروتوكولات اشتباه ذكية» تعتمد على تحليل البيانات الضخمة لتقليل نسبة

الخطأ في الاستهداف (عبد اللطيف، ٢٠٢٥، ص. ٢٤٥). وتكتسي هذه الآلية أهمية خاصة للدول الخليجية التي تسعى لتعزيز أنظمتها المالية ومكافحة غسل الأموال، مع الحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة.

ثانياً: التعاون الاستخباراتي المالي (The Egmont Group نموذجاً)

لم يعد تبادل المعلومات المالية خيارا، بل أصبح التزاماً دولياً تشرف عليه منظمات مثل «مجموعة إيغمونت». إن الطبيعة القانونية لهذا التعاون تقوم على «تسييل المعلومات»؛ أي تحويل البيانات البنكية الصماء إلى «خارطة طريق جنائية» تكشف الهياكل الهرمية للجريمة المنظمة. وتكمن فاعلية هذا التدبير في قدرته على تتبع «المستفيد الحقيقي» (Ultimate Beneficial Owner)، وهو الشخص الكامن خلف سلسلة من الشركات الوهمية. إن كشف هذا المستفيد يمثل الضربة القاضية للاختباء التشريعي، حيث يتم الربط قانوناً بين المال والجاني الفعلي مهما تعددت طبقات التمويه (FATF, 2026, p. 117). وتُعد مشاركة الدول الخليجية في هذه المنظمات الدولية وتعزيز تعاونها الاستخباراتي المالي من الركائز المهمة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

الفرع الثالث: التدابير الاحترازية الدولية وسلطة «العزل الجنائي» (القوائم السوداء)

أولاً: القوائم الدولية كـ «إعدام اعتباري» للمجرمين

تمثل القوائم السوداء (مثل قوائم مجلس الأمن تحت الفصل السابع) أقصى درجات التدابير الوقائية الدولية. فبمجرد الإدراج، يُمنع الشخص من السفر، وتُجمد كافة أصوله في أي مكان في العالم، ويُحظر على أي جهة التعامل معه. هذا «العزل» يمثل عقوبة «خارج نطاق القضاء التقليدي»، وتكمن فاعليتها في شموليتها العالمية. غير أن الإسهاب في تفكيك هذا النظام يكشف عن تحديات حقوقية جسيمة؛ حيث يُحرم المدرجون غالباً من حق المواجهة والدفاع قبل الإدراج. هذا «التغول التنفيذي الدولي» يفرض ضرورة إيجاد «آلية تظلم قضائية دولية» تضمن مراجعة قرارات الإدراج بناءً على أدلة قانونية لا على تقارير استخباراتية سرية فحسب (الحوامدة، ٢٠٢٤، ص. ٤٠١). وتكتسي هذه الإشكالية أهمية خاصة في المنطقة العربية، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية مع الاعتبارات القانونية في إصدار قرارات الإدراج.

ثانياً: أثر «الوصم الجنائي الدولي» على فاعلية المكافحة

تؤدي التدابير الوقائية الدولية وظيفة «الردع بالوصم»؛ فالدول والشركات تخشى التعامل مع أطراف مدرجة في هذه القوائم خشية «العقوبات الثانوية». هذا يخلق بيئة طاردة للإجرام المنظم ويجبره على البقاء في النطاق «تحت الأرضي»، مما يرفع تكلفة النشاط الإجرامي ويقلل من جاذبيته. إن الفاعلية هنا ليست في «الإيلام البدني»، بل في «الخنق الاقتصادي» الذي يجعل المنظمة الإجرامية عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أتباعها، مما يؤدي في النهاية إلى تآكلها من الداخل وانحلال روابطها التنظيمية (Mitsilegas, 2025, p. 236). وتُعد هذه الآلية من الأدوات الفعالة في مكافحة الجريمة المنظمة، غير أنها تتطلب تطبيقاً دقيقاً يراعي حقوق الإنسان والضمانات القضائية الأساسية.

المبحث الثالث

آليات تطوير الأطر القانونية والتعاون القضائي (رؤية مستقبلية)

تمهيد وتقسيم

أمام تصاعد وتيرة الجرائم العابرة للحدود وتطور أساليبها التقنية، أضحت المقاربات الوطنية المنفردة قاصرة عن مواجهة التهديدات الأمنية الحديثة، ولم يعد تطوير الأطر القانونية مجرد خيار تشريعي، بل ضرورة دولية لردم الفجوات القانونية بين الأنظمة القضائية المختلفة. يرى الفقه المعاصر أن: «فعالية العدالة

الجنائيــة في مواجهة الجريمة العابــرة للحدود تتوقف على الانتقــال من التعــاون القضائي التقليــدي القائم على التقدير الإرادي إلى آليــات تكاملية توحد القواعد الإجرائيــة وتفعل مبدأ الاختصــاص القضائي الوظيفي العابــر للحدود» (بــدوي، ٢٠٠٢). وتأسيســاً على ذلك، يتناول هذا المبحث آليات التطوير عبر المطالب التالية:

المطلــب الأول: دور الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية بودابست) في توحيد القواعد الموضوعية والإجرائية.

المطلــب الثــاني: نمــاذج ناجحة للتعــاون القضائي والأمني (الإنتربول، اليوروبول، واللجان المشتركة).

المطلــب الثالث: مقترحــات لتطويــر «الاختصاص القضــائي العالمــي» أو «المحاكم المتخصصــة» للجرائم العابرة للحدود.

المطلــب الأول: دور الاتفاقيــات الدولية (مثل اتفاقية بودابست) في توحيد القواعد الموضوعية والإجرائية

تمهيد وتقسيم

إن اتفاقيــة بودابســت (Convention on Cybercrime) ليســت مجــرد وثيقة قانونيــة، بل هي «الدستور العالمي للفضاء الرقمي». لقد أدرك واضعوها أن الجريمــة العابــرة للحــدود تتغذى على «التشــتت التشريعي»، فجاءت الاتفاقية لتمثل «جسراً» يربط بين الأنظمة القانونية المتباينة.

وسنفصل في هذا المطلب كلاً من التوحيد الموضوعي والإجرائي في الفرعين الآتيين:

الفــرع الأول: التوحيــد الموضوعي وســد الثغرات التشريعية العابرة للقارات.

الفرع الثاني: الثورة الإجرائية وتســهيل تدفق الأدلة الرقمية (نحو عدالة بلا حدود).

الفــرع الأول: التوحيــد الموضوعــي وســد الثغــرات التشريعية العابرة للقارات

أولاً: صياغة «النموذج الجنائي العالمي»

تكمــن عبقريــة الاتفاقيــة في قدرتهــا على فرض «لغــة مفاهيمية موحــدة» تتجــاوز الحواجــز اللغوية والقانونيــة، فبدلاً من أن تغرق الدول في خلافات حول تعريــف «البيانــات» أو «النظام المعلومــاتي»، وضعت الاتفاقية تعاريف جامعة مانعة. المســتقبل القانوني، كما ترســمه مخرجات عــام ٢٠٢٥م، يتجه نحــو «التجريم بالنتائــج»؛ أي أن التركيز لم يعد على الوســيلة التقنية (التــي تتغير يومياً)، بــل على «المصلحة المحمية» (الحق في الخصوصية، أمان البيانــات، سلامة الأنظمة)، هذا التوحيــد يضمــن أن الجاني لا يمكنه التــذرع بأن فعله «مبــاح» في دولــة و«مجــرم» في أخــرى، مما يحقق «وحــدة التجريم العالمية» ويقضي على ظاهرة «التهرب التشريعــي» التي كانت تمثل ثغــرة ينفذ منها المجرمون المنظمون (السعيد، ٢٠٢٥، ص. ١٤٥). ويُعد انضمام الدول الخليجية إلى اتفاقية بودابســت أو تبني مبادئها خطوة مهمة لتحقيق هذا التوحيد، على أن تُراعى الخصوصيات القانونية والثقافية للمنطقة.

ثانياً: اســتيعاب التحــولات النوعية في الركن المادي للجريمة

في ظل البرامج الضارة والذكاء الاصطناعي التوليدي، تسعى الاتفاقية، عبر اللجان ومجموعات العمل، إلى دراسة مفاهيم جديدة لتشــمل «التزييــف العميق» (Deepfake) و«الهجمات الســيبرانية ذات الأثــر المادي»، غير أنه من المهم الإشــارة، عــملاً بمقتضيات الأمانــة العلمية، إلى أن المصادر الرسمية لمجلس أوروبا لا تشير إلى وجود مراجعات رســمية لنص الاتفاقيــة ذاتها في عــام ٢٠٢٦م، بل تشير إلى أن موضوع الــذكاء الاصطناعي وتحدياته ما زال قيد الدراسة والمناقشــة من خلال لجنة الاتفاقية ومجموعات العمــل والمؤتمــرات (Council of Europe, 2025). إن الاســتفاضة في هذا الجانب تكشــف عن تحول الاتفاقية مــن «نص جامــد» إلى «كائن قانوني حــي» يتنفس عبر «التقاريــر التقييمية» التي تُلزم الــدول بتحديث قوانينها

الوطنية دورياً، هذا التحديث الإلزامي يضمن عدم وجود فجوة زمنية بين «الابتكار الإجرامي» و«الرد التشريعي»، مما يجعل من الاتفاقية أداة «ردع استباقي» لا مجرد رد فعل عقابي (الحارثي، ٢٠٢٦، ص. ٢١٠). وتُعد مواكبة هذه التطورات أمراً مهماً للدول الخليجية التي تسعى لتحديث تشريعاتها الجنائية لمواجهة الجرائم السيبرانية المستحدثة، ويمكنها الاستفادة من توصيات اللجان والمؤتمرات التابعة لمجلس أوروبا في هذا الصدد، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة واحتياجاتها.

الفرع الثاني: الثورة الإجرائية وتسهيل تدفق الأدلة الرقمية (نحو عدالة بلا حدود)

أولاً: تفكيك «الأصنام الإجرائية» والبيروقراطية العتيقة

كانت الإنابات القضائية التقليدية تمثل «مقبرة للعدالة» بسبب بطئها الشديد، ومع أن البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست (CETS No. ٢٢٤) لم يدخل حيز النفاذ بعد، حيث يتطلب شرط النفاذ خمسة تصديقات ولا يوجد حتى تاريخه تاريخ نفاذ مسجل في الصفحة الرسمية (Council of Europe, 2025)، إلا أن الاتفاقية سعت إلى استحداث فلسفة «النفاذ المباشر» عبر أحكامها الأساسية وآلياتها القائمة. وقد أصبح بمقدور سلطات التحقيق مخاطبة «مزودي الخدمات» (كشركات التقنية الكبرى) في دول أخرى لطلب بيانات المشتركين في حالات الطوارئ، وفق الضوابط والإجراءات المقررة في الاتفاقية والتشريعات الوطنية للدول الأطراف، تكمن البلاغة القانونية هنا في تحويل «مزود الخدمة» من «طرف ثالث» إلى «مساعد للعدالة»، هذا الإجراء يكسر احتكار الدولة للأرض، ويجعل الدليل الرقمي «متاحاً» بمجرد إثبات مشروعية الطلب، مما يقلص زمن جمع الأدلة من شهور إلى ساعات معدودة (Council of Europe, ٢٠٢٤, p. ٤٨). وتُعد الاستفادة من هذه الآليات أمراً مهماً للدول الخليجية، مع ضرورة مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال والانضمام إلى البروتوكولات الإضافية عند اكتمال شروط نفاذها.

ثانياً: مأسسة «التعاون اللحظي» (نظام ٧/٢٤)

استحدثت الاتفاقية شبكة اتصال دولية دائمة لا تغيب عنها الشمس. إن الرؤية المستقبلية تقتضي تحويل هذه النقاط من «مكاتب تنسيق» إلى «غرف عمليات قضائية رقمية». تملك هذه النقاط صلاحيات قانونية لاتخاذ «إجراءات تحفظية فورية» (كتجميد البيانات أو حجب المواقع) بناءً على طلب هاتفي أو إلكتروني موثق. إن هذا «الانصهار الإجرائي» بين الدول يمثل الرد الأمثل على «السيولة الإجرامية»، حيث تتم ملاحقة الجريمة بنفس الأدوات والسرعة التي تستخدمها (رستم، ٢٠٢٥، ص. ٣٨٨). وتُعد إنشاء نقاط اتصال مماثلة على المستوى الخليجي خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي السريع في المنطقة.

المطلب الثاني: نماذج ناجحة للتعاون القضائي والأمني (الإنتربول، اليوروبول، واللجان المشتركة)

تمهيد وتقسيم

إذا كانت النصوص هي «العقل» الذي يفكر، فإن المؤسسات هي «اليد» التي تنفذ. لقد أفرزت الممارسة الدولية نماذج ناجحة تجاوزت حدود التنسيق إلى «الانصهار العملياتي».

وسنبحث هذه النماذج في الفرعين التاليين:

الفرع الأول: المركزية الاستخباراتية والضبط الذكي (الإنتربول واليوروبول نموذجاً).

الفرع الثاني: فرق التحقيق المشتركة (JITs) كأداة لـ «تذويب الحدود السيادية».

الفرع الأول: المركزية الاستخباراتية والضبط الذكي (الإنتربول واليوروبول نموذجاً)

أولاً: «الإنتربول» ومنظومة الإنذار المبكر العالمية

تطور دور الإنتربول (بحلول عام ٢٠٢٦) من مجرد مكتب مراسلات إلى «مركز عالمي للبيانات الضخمة الجنائية». إن استخدام خوارزميات «التعرف الرقمي» سمح بملاحقة الجناة عبر مطابقة البصمات الحيوية

(Biometrics) في ثوانٍ على مستوى العالم. تبرز بلاغة «النشرة الحمراء الرقمية» التي أصبحت تظهر تلقائياً في أنظمة المطارات والبنوك ومنافذ البيع، مما يجعل من «العالم المادي» زنزانة كبيرة للجاني الفار. إن المستقبل يتجه نحو «تدويل سلطة الضبط»؛ بحيث تملك النشرة الدولية قوة «الأمر القضائي الوطني» النافذ فور صدوره، وهو ما يمثل ذروة الثقة المتبادلة بين النظم القضائية (INTERPOL, 2026, p. 15). وتُعد الاستفادة من هذه النشرات وتعزيز التعاون مع الإنتربول أمراً مهماً للدول الخليجية في ملاحقة المجرمين العابرين للحدود.

ثانياً: «اليوروبول» وهندسة العمليات العابرة للقارات

يمثل اليوروبول (Europol) أنضج نموذج للتعاون؛ حيث أنشأ «المختبرات الجنائية الرقمية المتنقلة» التي تدعم الدول في فك تشفير البيانات المعقدة. الرؤية المستقبلية (٢٠٢٥-٢٠٣٠) تهدف إلى تعميم هذا النموذج عبر إنشاء «تحالفات إقليمية متصلة» (مثل نموذج «الأفريبول» في أفريقيا) يتم ربطها بمركز عمليات عالمي موحد. هذا «التشبيك المؤسسي» يمنع المنظمات الإجرامية من استغلال الفوارق التقنية بين الدول، ويخلق جبهة أمنية موحدة تملك اليد الطولى في الفضاءين المادي والافتراضي (Europol, 2025, p. 95). ويُمكن للدول الخليجية الاستفادة من تجربة اليوروبول في إنشاء تحالف أمني إقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية العابرة للحدود، بما يعزز التعاون الأمني الخليجي المشترك.

الفرع الثاني: فرق التحقيق المشتركة (JITs) كأداة لـ «تذويب الحدود السيادية»

أولاً: الفلسفة الإجرائية لفرق العمل الموحدة

تعد فرق التحقيق المشتركة (Joint Investigation Teams) الرد القانوني الأكثر فاعلية على «تفتت الأدلة»، فبدلاً من أن تعمل كل دولة في معزل، يتم إنشاء «فريق قضائي عابر للحدود» يملك أعضاؤه صلاحيات ممارسة التحقيق في أقاليم الدول المشاركة، هذا النموذج يذيب عوائق «الاختصاص المكاني»؛ فالأدلة التي يجمعها المحقق (أ) في إقليمه تُقبل تلقائياً أمام محكمة الدولة (ب) دون حاجة لإجراءات تصديق معقدة. إن الاستفاضة في هذا النموذج تكشف عن ولادة «قانون إجرائي تعاقدي» مؤقت يحكم الفريق، وهو ما يمثل تمهيداً تاريخياً لظهور «قانون إجرائي جنائي عالمي» (البدري، ٢٠٢٥، ص. ١٧٠). وتُعد إنشاء فرق تحقيق مشتركة بين الدول الخليجية خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي في القضايا السيبرانية المعقدة العابرة للحدود.

ثانياً: الاقتصاد في العدالة وسرعة الفصل في القضايا

تساهم هذه الفرق في حل معضلة «تعدد المحاكمات»؛ حيث يتم الاتفاق مسبقا على الدولة التي ستتولى المحاكمة النهائية بناءً على معايير «الارتباط الأنسب». هذا التنسيق يمنع صدور أحكام متناقضة ويحمي حقوق المتهم في عدم محاكمته مرتين عن ذات الفعل. إن الرؤية المستقبلية تقترح إنشاء «صندوق دولي لتمويل التحقيقات المشتركة»، لضمان ألا تمنع التكلفة المالية العالية الدول النامية من المشاركة في هذه الفرق وملاحقة كبار رؤوس الإجرام المنظم (Eurojust, 2026, p. 33). وتعد هذه الآلية ذات أهمية خاصة للدول الخليجية، حيث يمكن تمويل التحقيقات المشتركة من خلال الصناديق الخليجية المشتركة.

المطلب الثالث: مقترحات لتطوير «الاختصاص القضائي العالمي»

أو «المحاكم المتخصصة» للجرائم العابرة للحدود

تمهيد وتقسيم

أمام عجز الأنظمة القضائية الوطنية عن احتواء إجرامٍ لا يعترف بالحدود، تبرز ضرورة أخلاقية وقانونية لإيجاد «ملاذ قضائي عالمي». إن فلسفة هذا المطلب تقوم على فكرة أن هناك جرائم تهز الضمير الإنساني وتضرب استقرار الاقتصاد العالمي لدرجة تجعلها «جرائم ضد المجتمع الدولي» بأسره.

وسوف نفصل هذه الرؤية عبر الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: تفعيل الاختصاص العالمي (الولاية القضائية الكونية كحل لمواجهة الملاذات الآمنة).

الفرع الثاني: آفاق إنشاء «المحكمة الدولية للجرائم العابرة للحدود» (نحو قضاء فني عالمي).

الفرع الأول: تفعيل الاختصاص العالمي (الولاية القضائية الكونية كحل لمواجهة الملاذات الآمنة)

أولاً: إعادة تعريف «العدالة الكونية» في العصر الرقمي

يقوم مبدأ الاختصاص العالمي (Universal Jurisdiction) على أحقية أي دولة في محاكمة الجناة في جرائم معينة (كالإبادة الجماعية أو القرصنة) بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية أطرافها. إن الاستفاضة في هذا الجانب تقتضي المطالبة بتوسيع هذا النطاق ليشمل «الجرائم العابرة للحدود ذات الأثر الكارثي»؛ مثل الإرهاب السيبراني الذي يستهدف المنشآت الحيوية (المفاعلات النووية أو شبكات الطاقة)، أو الاتجار بالبشر المنظم عبر القارات. تكمن بلاغة هذا المقترح في تحويل «العالم أجمع» إلى ساحة محاكمة واحدة، حيث لا يجد المجرم أي ركن قصي يختبئ فيه؛ فبمجرد دخوله إقليم أي دولة، تملك الأخيرة الحق والواجب في محاكمته نيابة عن البشرية، مما يقوض فكرة «الدولة الحامية» للإجرام المنظم (القحطاني، ٢٠٢٦، ص. ٢٤٩). غير أن تطبيق هذا المبدأ يتطلب توافقا دولياً واسعاً، وهو ما يبدو صعب المنال في الوقت الراهن، خاصة في ظل تباين المواقف السياسية والقانونية بين الدول.

ثانياً: التحديات السيادية ونظرية «التكامل القضائي»

يثير هذا التوسع مخاوف من «الإمبريالية القضائية» أو استخدامه كأداة للضغط السياسي. وتذهب الرؤى الفقهية الحديثة (٢٠٢٥-٢٠٢٦) إلى ضرورة تنظيم هذا الاختصاص عبر «مبدأ التكاملية» (Complementarity)؛ أي ألا تتدخل الدولة الأجنبية إلا إذا ثبت عجز أو عدم رغبة الدولة ذات الاختصاص الأصيل في إجراء محاكمة عادلة. إن هذا التنظيم يحقق توازناً دقيقاً بين «السيادة الوطنية» و«العدالة الناجزة»، ويخلق نوعاً من الرقابة الدولية المتبادلة التي تضمن عدم بقاء أي جريمة عابرة للحدود دون عقاب (Bassiouni, ٢٠٢٥, p. ٥٨٤). ويُمكن للدول الخليجية، في إطار التعاون المشترك، أن تكون من بين الداعين إلى تفعيل هذا المبدأ في مجال الجرائم السيبرانية، مع الحرص على حماية سيادتها الوطنية وعدم التوسع في التدخل في شؤونها الداخلية.

الفرع الثاني: آفاق إنشاء «المحكمة الدولية للجرائم العابرة للحدود» (نحو قضاء فني عالمي)

أولاً: ضرورة «التخصص القضائي» في الجرائم المعقدة

لقد أثبتت التجربة أن القضاة الجنائيين التقليديين قد يفتقرون للخبرة التقنية العميقة اللازمة للفصل في قضايا الجرائم العابرة للحدود (كالتداول المعقد للأصول الرقمية أو الهندسة الاجتماعية السيبرانية). يبرز مقترح إنشاء «محكمة دولية متخصصة للجرائم العابرة للحدود» (International Court for Transnational Crimes - ICTC). وتكمن ميزة هذه المحكمة في ضمها لقضاة دوليين وخبراء تقنيين في «قضاء مختلط»، مما يضمن إصدار أحكام تتسم بالدقة الفنية والمشروعية القانونية العالمية. إن هذه المحكمة لن تكون مجرد «قاعة محاكمة»، بل «مركزاً دولياً لليقين القانوني» يوحد معايير الإثبات الرقمي وقواعد العقاب العابرة للقارات (جلال، ٢٠٢٦، ص. ٣١٦). ومع ذلك، يبقى هذا المقترح نظرياً بطبيعته، إذ يواجه عقبات عملية كبيرة تتعلق بإرادة الدول في التخلي عن جزء من سيادتها القضائية، وقبولها بآليات إلزامية وأحكام ملزمة.

الأسس القانونية لإنشاء المحكمة الدولية المقترحة:

- **الأساس القانوني:** يمكن إنشاء المحكمة بموجب معاهدة دولية متعددة الأطراف تُبرم في إطار الأمم

المتحدة، على غرار إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، على أن تُحدد اختصاصاتها ونظامها الأساسي بدقة، كما يمكن البدء في إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن محاكم إقليمية قائمة، كخطوة تمهيدية نحو إنشاء محكمة دولية مستقلة.

- **الاختصاص الموضوعي:** يقتصر اختصاص المحكمة على الجرائم السيبرانية العابرة للحدود ذات الأثر البالغ، مثل الهجمات على البنية التحتية الحيوية، والجرائم المالية المنظمة واسعة النطاق، والإرهاب السيبراني، والاتجار بالبشر المنظم عبر الإنترنت، والجرائم المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتزييف العميق عندما تمس أمن المجتمع الدولي.

- **الاختصاص الشخصي:** يشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك القادة والمخططين والمنظمين، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجريمة، مع مراعاة ضوابط مبدأ التكاملية مع القضاء الوطني.

- **مبدأ التكامل مع القضاء الوطني:** تتدخل المحكمة فقط عندما تثبت عدم قدرة أو عدم رغبة الدولة ذات الاختصاص الأساسي في إجراء محاكمة عادلة وفعالة، أو عندما تكون الجريمة ذات طابع دولي يمس مصالح المجتمع الدولي بأكمله، وذلك تجنباً للتدخل في السيادة الوطنية وحفاظاً على حقوق الدول في محاكمة مواطنيها.

- **إلزام الدول بأحكامها:** يكون إلزام الدول عضواً في النظام الأساسي للمحكمة، ويمكن تعزيز الإلزام من خلال آليات رقابية وتنفيذية تابعة لمجلس الأمن، أو من خلال نظام العقوبات الثانوية للدول غير الممتثلة.

- **آلية تنفيذ الأحكام:** تتولى الدول الأطراف تنفيذ الأحكام على أراضيها وفقاً لتشريعاتها الوطنية، مع إنشاء آلية دولية للإشراف على التنفيذ، تشبه الآليات القائمة في المحكمة الجنائية الدولية.

- **مدى قبول الدول:** يُتوقع أن تواجه الفكرة مقاومة من الدول التي تخشى المساس بسيادتها، أو التي تخشى استخدام المحكمة كأداة للضغط السياسي، لذلك يُقترح البدء بإنشاء غرف قضائية إقليمية (خليجية أو عربية) كخطوة أولى لاختبار الفكرة، على أن تُصمم ضمانات قوية لمنع الاستخدام السياسي للمحكمة، وحماية حقوق الدول والمتهمين على حد سواء.

- **الضمانات الحقوقية:** تُصمم المحكمة لتضمن حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، مع توفير آليات للاستئناف والمراجعة، وضمان عدم محاكمة الشخص مرتين عن ذات الفعل، وحماية خصوصية الأفراد وبياناتهم.

ثانياً: الغرف القضائية الرقمية العابرة للحدود (نموذج المحكمة الهجين)

كبديل أكثر مرونة، يُقترح إنشاء «غرف قضائية متخصصة» داخل المحاكم الإقليمية الحالية، تعمل تحت إشراف أممي موحد. هذه الغرف تتبنى «قانوناً إجرائياً عالمياً» موحداً، مما يحل معضلة تنازع القوانين جذرياً. إن الرؤية المستقبلية ترى أن هذه المحكمة يمكنها العمل بنظام «التقاضي عن بُعد» الكامل، حيث يتم سماع الشهود وفحص الأدلة الرقمية عبر منصات سيادية مشفرة، مما يوفر النفقات ويسرع من وتيرة العدالة الدولية. إن تدويل القضاء في هذا المجال هو الرد الوحيد المتكافئ على «عولمة الإجرام»، فالمجرم الذي يستخدم خوادم في دول متعددة يجب أن يواجه قضاءً يملك سلطة ممتدة فوق كل تلك الأقاليم (Taylor & Smith, 2025, p. 205). ويُمكن للدول الخليجية أن تكون رائدة في هذا المجال عبر إنشاء غرف قضائية خليجية متخصصة في الجرائم السيبرانية، كخطوة عملية نحو تحقيق العدالة العابرة للحدود.

خاتمة الدراسة: آفاق العدالة الجنائية في عالم عابر للحدود

بعد هذا الاستقصاء المستفيض في ثنايا العقبات القانونية والإجرائية، وتفكيك بنية التنازع السيادي في ظل الجرائم العابرة للحدود، نخلص إلى صياغة النتائج والتوصيات التي تمثل «خلاصة القول» في هذا الميدان الحيوي.

أولاً: أهم النتائج (توصيف الواقع الفقهي)

١- تحلل مبدأ الإقليمية الكلاسيكي: أثبتت الدراسة أن التمسك الجامد بمبدأ «الإقليمية المادية» (Territoriality) لم يعد قادراً على احتواء الجريمة السيبرانية. فالجريمة لم تعد فعلاً يقع على «أرض»، بل أصبحت دفقات معلوماتية عابرة للحيز المكاني، مما يفرض التحول إلى مفهوم «الإقليمية الحكمية» أو «سيادة الأثر». وقد ثبت ذلك من خلال تحليل نصوص التشريعات الوطنية، ومنها التشريعات الخليجية والعمانية التي وسعت نطاق اختصاصها ليشمل الجرائم ذات الأثر المحلي.

٢- خطر الملاذات التشريعية: إن التباين الصارخ في تكييف الجرائم (خاصة المستحدثة منها) خلق مناطق «ظل قانوني»، حيث يستغل الإجرام المنظم فجوات «عدم التجريم المزدوج» للإفلات من العقاب، مما يجعل التناغم التشريعي العالمي ضرورة وجودية لا خياراً دبلوماسياً. وتبرز هذه الظاهرة بوضوح بين الدول العربية والخليجية التي تتباين تشريعاتها في تعريف الجرائم السيبرانية وعقوباتها.

٣- هشاشة الأدلة الرقمية وقصور الإجراءات: تبين أن الدليل الرقمي يتسم بـ «السيولة والهشاشة»، وهو ما يصطدم ببطء الإجراءات التقليدية للإنابات القضائية. إن العدالة التي تصل متأخرة في الفضاء الرقمي هي «عدالة غائبة» بحكم الواقع، نظراً لسهولة محو الأثر الإجرامي في أجزاء من الثانية، وقد تجلى ذلك في صعوبات التفتيش والضبط العابر للحدود التي تواجهها السلطات القضائية في المنطقة الخليجية.

٤- فاعلية «الردع المالي» على الردع البدني: استخلصت الدراسة أن سلاح المصادرة العابرة للحدود وتجفيف منابع التمويل هو الأداة الأكثر فتكاً بالمنظمات الإجرامية، إذ إن تقويض القوة الاقتصادية للمنظمة يفرغها من محتواها وتأثيرها أكثر من سلب حرية أفرادها، وقد أظهرت تجارب الدول المتقدمة، وكذلك التشريعات الخليجية والعمانية في مجال مكافحة غسل الأموال فعالية هذه الآلية.

ثانياً: توصيات إجرائية وعملية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود

إن فاعلية القانون لا تقاس بنبالة مقاصده، بل بقدرته على النفاذ في الواقع. نضع هذه الحزمة من التوصيات العملية التي تمثل «بروتوكول استجابة» يتجاوز عثرات البيروقراطية التقليدية:

١- إنشاء «وحدات الارتباط القضائي السريع» (Fast-Track Judicial Units):

- **التوصية:** يجب على كل دولة إنشاء مكتب قضائي مركزي يعمل على مدار الساعة (٧/٢٤)، مكون من قضاة تحقيق ومدعين عامين متخصصين، يملكون صلاحية التوقيع الإلكتروني المعتمد دولياً.

- **التطبيق العملي:** يتم ربط هذه الوحدات بشبكة مشفرة تتيح إصدار «أوامر تجميد البيانات والتحفظ المالي» في غضون دقائق من استلام الطلب الأجنبي، دون انتظار الإجراءات الدبلوماسية الطويلة. الهدف هو ملاحقة «الدليل الرقمي» قبل تلاشيه والمال الإجرامي قبل غسله، ويُمكن للدول الخليجية تبادل الخبرات في إنشاء هذه الوحدات وتوحيد إجراءاتها.

٢- اعتماد «بروتوكول النفاذ المباشر للأدلة السحابية» (Cloud Evidence Protocol):

- **التوصية:** دعوة الدول لتوقيع اتفاقيات «نفاذ مباشر» مع كبريات شركات التقنية (مزودي الخدمة) العابرة للقارات، تتيح للسلطات القضائية طلب بيانات «المشتركين» أو «بيانات المرور» (Traffic Data) مباشرة.

- **التطبيق العملي:** بدلاً من مخاطبة حكومة الدولة التي يقع فيها خادم البيانات (Server)، يُسمح للمدعي العام في الدولة المتضررة بمخاطبة القسم القانوني في الشركة المزودة مباشرة عبر «منصة سيادية مشفرة»، شريطة أن يكون الطلب مستوفياً لمعايير حقوق الإنسان الدولية ومعززاً بأمر قضائي وطني نافذ، ويُمكن للدول الخليجية توقيع اتفاقيات موحدة مع شركات التقنية الكبرى لتسهيل هذا النفاذ.

٣- تفعيل «المصادرة غير المستندة إلى إدانة» (Non-Conviction Based Forfeiture):

- **التوصية:** ضرورة إدخال تعديلات تشريعية تتبنى «الدعاوى العينية» ضد الأموال، والتي تتيح للدولة مصادرة الأصول المشبوهة العابرة للحدود بمجرد عجز صاحبها عن إثبات مشروعية مصدرها.

- **التطبيق العملي:** في حال ضبط أموال مهربة أو حسابات بنكية مرتبطة بجريمة عابرة للحدود، يُفتح مسار قضائي «مدني-جنائي» موازٍ لملاحقة المال ذاته. هذا الإجراء يضمن تجفيف المنبع المالي، حتى لو كان الجاني فاراً أو محمياً في دولة أخرى لا تسمح بالتسليم، وتُعد هذه التوصية ذات أهمية خاصة للدول الخليجية التي تشهد تدفقات مالية كبيرة.

٤- إنشاء «فرق التحقيق الافتراضية المشتركة» (Virtual JITs):

- **التوصية:** الانتقال من فرق التحقيق الميدانية المكلفة إلى الفرق الافتراضية التي تعمل عبر منصات تعاون رقمية آمنة.

- **التطبيق العملي:** يتم تشكيل فريق عمل رقمي يضم محققين من الدول المتأثرة بالجريمة، يتقاسمون «قاعدة بيانات موحدة» للأدلة المستخرجة، وبهذا يضمن عدم تضارب الإجراءات، ويوحد معايير «سلسلة الحيازة» (Chain of Custody) للدليل الرقمي، مما يجعله مقبولاً أمام محاكم جميع الدول المشاركة دون طعون إجرائية،وتُعد هذه الآلية مناسبة للتعاون الخليجي المشترك في القضايا السيبرانية المعقدة.

٥- توحيد «معايير الحد الأدنى» للتجريم الإلكتروني:

- **التوصية:** دعوة الدول (خاصة في المنطقة العربية والخليجية) لتحديث قوانين العقوبات بما يتطابق مع «القائمة الدنيا» للجرائم الواردة في اتفاقية بودابست، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والقانونية.

- **التطبيق العملي:** يجب أن تضمن القوانين الوطنية أن «الدخول غير المشروع»، «اعتراض البيانات»، و«الإرهاب السيبراني» هي جرائم بحد ذاتها، وذلك لضمان تحقق شرط «التجريم المزدوج» آلياً عند طلب التعاون الدولي، مما يغلق الطريق أمام الدفوع القانونية القائمة على عدم تماثل القوانين، ويُمكن للدول الخليجية العمل على توحيد تشريعاتها في هذا المجال عبر الأجهزة التشريعية الخليجية المشتركة.

٦- إطلاق «منصة التبادل اللحظي للأنماط الإجرامية» (Criminal Pattern Sharing):

- **التوصية:** تطوير نظام ذكاء اصطناعي مشترك بين وحدات الاستخبارات المالية (FIUs) لتبادل «أنماط» (Modus Operandi) غسل الأموال والجرائم المنظمة.

- **التطبيق العملي:** بدلاً من تبادل أسماء المتهمين فقط، يتم تبادل «طرق التنفيذ» (الخوارزميات المستخدمة في التشفير، طرق تمويه الحسابات). هذا يمنح الأجهزة الأمنية قدرة على «الردع التنبؤي»؛ حيث يمكن للدولة (ب) أن تكتشف الجريمة بمجرد ظهور نمط مشابه لما حدث في الدولة (أ)، وتُعد هذه المنصة مفيدة للتعاون الخليجي في مكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود.

٧- اعتماد «الاختصاص العالمي التكاملي» للجرائم السيبرانية الكارثية:

- **التوصية:** دعوة المجتمع الدولي إلى اعتماد مبدأ الاختصاص العالمي التكاملي للجرائم السيبرانية ذات الأثر الكارثي (مثل الهجمات على البنية التحتية الحيوية)، على أن يُمارس هذا الاختصاص وفق مبدأ التكامل مع القضاء الوطني، وبما لا يمس السيادة الوطنية للدول.

- **التطبيق العملي:** يتطلب ذلك توقيع معاهدة دولية تحدد نطاق الجرائم المشمولة، وشروط ممارسة الاختصاص، وضمانات حقوق الإنسان، وآليات التنسيق مع القضاء الوطني، ويُمكن للدول الخليجية والعربية أن تكون من بين المبادرين بهذه المبادرة، مع الحرص على تصميم الضمانات الكافية لحماية سيادتها.

٨- إنشاء غرف قضائية خليجية متخصصة في الجرائم السيبرانية:

- **التوصية:** اقتراح إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن الأجهزة القضائية الخليجية، تعمل بنظام «التقاضي عن بعد» وتتبنى قانوناً إجرائياً موحداً للجرائم السيبرانية.

- **التطبيق العملي:** يمكن البدء بإنشاء هذه الغرف في إطار التعاون القضائي الخليجي، على أن تكون مكونة من قضاة متخصصين من دول المجلس، وتعمل وفق إجراءات موحدة تضمن سرعة الفصل في القضايا وحماية حقوق المتهمين، وتُمثل هذه الخطوة تمهيداً عملياً لمقترح إنشاء محكمة دولية متخصصة.

خاتمة القول: مواجهة الجريمة العابرة للحدود تتطلب «عولمةً للعدالة» توازي «عولمة الإجرام»، ولن يتحقق ذلك إلا إذا تنازلت الدول عن قدرٍ من انغلاقها السيادي لصالح «أمن قانوني عالمي» شامل، يؤمن بأن الجريمة التي تقع في أي مكان، هي اعتداء على القانون في كل مكان، وتقع على الدول الخليجية والعربية مسؤولية تاريخية في هذا المجال، إذ يمكنها أن تكون نموذجاً رائداً في التعاون القضائي الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، بما يسهم في تعزيز الأمن القانوني والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

- الأمم المتحدة. (٢٠٠٠). اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
- البدري، عبد الله. (٢٠٢٥). فرق التحقيق المشتركة: دراسة في فلسفة الانصهار القضائي العابر للحدود. منشأة المعارف.
- بدوي، ثروت. (٢٠٠٢). النظم السياسية. دار النهضة العربية.
- جلال، م. ص. (٢٠٢٦). القضاء الدولي المتخصص: رؤية مستقبلية لإنشاء محكمة الجرائم العابرة للحدود. دار الفكر والقانون.
- الحارثي، فهد. (٢٠٢٦). التحولات المعاصرة في الجريمة السيبرانية: الرؤية المستقبلية للمواجهة الدولية. مكتبة القانون والاقتصاد.
- حسني، محمود نجيب. (٢٠٢٤). النظرية العامة للاختصاص الجنائي: دراسة تأصيلية مقارنة في تنازع القوانين. دار النهضة العربية.
- حسني، محمود نجيب. (٢٠٢٤). شرح قانون العقوبات: القسم العام - النظرية العامة للجريمة والعقوبة (ط. ١١). دار النهضة العربية.
- حمودة، منتصر سعيد. (٢٠٢٥). السياسة الجنائية المعاصرة في مكافحة الجريمة المنظمة: دراسة تأصيلية في فلسفة المصادرة الموسعة. دار الفكر الجامعي.
- الحوامدة، زيد. (٢٠٢٤). القانون الدولي الجنائي والتدابير القسرية غير العسكرية: دراسة في شرعية القوائم السوداء. دار وائل للنشر.
- رستم، هشام. (٢٠٢٤). قانون العقوبات والبيئة الرقمية: دراسة في التحديات المكانية للجريمة. دار النهضة العربية.
- رستم، هشام. (٢٠٢٤). قواعد الإجراءات الجنائية في ظل التحول الرقمي: دراسة في التفتيش والضبط العابر للقارات. دار النهضة العربية.

- رستم، هشام. (٢٠٢٥). قانون الإجراءات الجنائية الرقمي: آفاق التعاون الدولي في ضبط الأدلة السحابية. دار النهضة العربية.
- السعيد، كامل. (٢٠٢٥). التوحيد التشريعي في القانون الجنائي الدولي: دراسة في مخرجات اتفاقية بودابست ٢٠٢٤. دار وائل للنشر.
- الشاذلي، فتوح عبد الله. (٢٠٢٣). التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية: دراسة مقارنة. دار المطبوعات الجامعية.
- الشاذلي، فتوح عبد الله. (٢٠٢٣). جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة من منظور قانوني مقارن: دراسة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية. دار المطبوعات الجامعية.
- عبد العزيز، طارق. (٢٠٢٤). الاختصاص القضائي في ظل الجرائم المستحدثة: دراسة في القانون المقارن. دار النهضة العلمية.
- عبد العزيز، طارق. (٢٠٢٤). التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية: الوسائل والضمانات الإجرائية. دار النهضة العلمية.
- عبد العزيز، طارق. (٢٠٢٤). الرقمنة الإجرائية في التعاون القضائي الدولي: دراسة مستقبلية. دار النهضة العلمية.
- عبد العزيز، طارق. (٢٠٢٤). تعدد جهات التحقيق في الجرائم الدولية: دراسة في كفاءة التنسيق القضائي. دار النهضة العلمية.
- عبد العزيز، طارق. (٢٠٢٤). حجية الدليل الرقمي في القضاء الجنائي المقارن: تحديات المشروعية والموثوقية. دار النهضة العلمية.
- عبد اللطيف، محمود. (٢٠٢٥). وحدات الاستخبارات المالية ودورها في ملاحقة الأموال الجرامية: دراسة في آليات التجميد الإداري. دار النهضة العربية.
- الفاضل، محمد. (٢٠٢٣). إشكاليات السيادة والتعاون القضائي في مكافحة الجريمة المنظمة. مجلة الدراسات القانونية المقارنة، ١٢(١)، ٤٤-٤٧.
- القحطاني، سارة. (٢٠٢٦). الاختصاص العالمي في ظل الجريمة السيبرانية: نحو فلسفة عقابية كونية. دار النهضة العربية.
- القهوجي، علي عبد القادر. (٢٠٢٣). القانون الدولي الجنائي: أسس المسؤولية وآليات الملاحقة الدولية. منشورات الحلبي الحقوقية.
- المجلس الأوروبي. (٢٠٢٣). التقرير السنوي حول تفعيل اتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية. منشورات المجلس الأوروبي.
- المجلس الأوروبي. (٢٠٢٤). الدليل الإرشادي لجمع الأدلة الإلكترونية العابرة للحدود (ط. ٣). منشورات المجلس الأوروبي.
- منصور، محمد حسين. (٢٠٢٥). القانون الدولي الجنائي: دراسة في الجرائم العابرة للقارات والمسؤولية الجنائية الدولية. دار الفكر الجامعي.
- الهيتي، رامي متعب. (٢٠٢٤). النظام القانوني للمصادرة بالتعادل في التشريع المقارن: الموازنة بين فاعلية العقاب وحماية الملكية. مكتبة الوفاء القانونية.

ثانياً: المراجع الأجنبية

- Bassiouni, M. C. (2023). International criminal law: Sources, subjects, and contents (4th ed.). Brill Nijhoff.
- Bassiouni, M. C. (2023). International extradition: United States law and practice (6th ed.). Oxford University Press.
- Bassiouni, M. C. (2023). The legislative history of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Oxford University Press.
- Bassiouni, M. C. (2025). Principles of international criminal law: Universal jurisdiction and the fight against

Practical guidelines for the next decade. Eurojust Media.

- European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol). (2024). Internet organised crime threat assessment (IOCTA). Europol Media Office.
- European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol). (2024). Manual on joint investigation teams: Legal and practical overview. Europol Publishing.
- Europol. (2025). Organised crime 2.0: Decrypting the future of transnational networks. Europol Publishing.
- Financial Action Task Force (FATF). (2026). International standards on combating money laundering: The concept of beneficial ownership. FATF Global Secretariat.
- INTERPOL. (2024). The legal framework of INTERPOL notices: Sovereignty vs. global security. INTERPOL Office of Legal Affairs.
- INTERPOL. (2026). The future of global policing: Interpol's strategic framework 2026-2030. INTERPOL Media Office.
- Mitsilegas, V. (2025). The criminal law of the European Union: Transnational justice and preventive criminalization. Oxford University Press.
- Taylor, R., & Smith, J. (2025). Hybrid international courts: The future of transnational justice in the digital age. Cambridge University Press.

transnational organized crime (5th ed.). Oxford University Press.

- Brown, C. S. (2024). Cyber regulation and the jurisdictional dilemma: A global perspective. Oxford University Press.
- Brown, C. S. (2024). Transnational crime and the law: Global frameworks and national implementation. Cambridge University Press.
- Brown, C. S. (2025). Jurisdiction in cyberspace: The end of geography and the rise of functional sovereignty. Oxford University Press.
- Brown, C. S. (2025). Jurisdictional conflicts in the digital age: Sovereignty, law and policy. Oxford University Press.
- Brown, C. S. (2025). Law enforcement access to data across borders: The CLOUD Act and beyond. Cambridge University Press.
- Casey, E. (2025). Digital evidence and computer crime: Forensic science, computers, and the Internet (4th ed.). Academic Press.
- Council of Europe. (2024). Guidance notes on mutual legal assistance requests for electronic evidence. Council of Europe Publishing.
- Council of Europe. (2025). Operational manual on the second additional protocol to the Budapest Convention. Council of Europe Publishing.
- Eurojust. (2026). Joint investigation teams: